税务师《涉税服务相关法律》各章重难点汇总

第一编 行政法律制度

【考点】行政机关

（一）中央行政机关与地方行政机关

1.中央行政机关

名称	组成或举例	是否是行政主体
国务院	即中央人民政府，最高权力机构的执行机关，是最高国家行政机关	是
国务院组成部门	国务院组成部门即国务院职能机关，是负责国家行政管理某一方面事务或某些职能的工作机构，是国务院的组成部分，依法对某一方面的行政事务具有全国范围内的管理权限。 包括国务院各部委，如自然资源部、农业农村部、人力资源和社会保障部、财政部、司法部、住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、中国人民银行和审计署等。	是
国务院直属特设机构	国务院国有资产监督管理机构，性质上属于直属特设机构，也作为国务院机构设置的重要组成部分。	-
国务院直属机构	国务院直属机构，是国务院主管某项专门业务的机构。如中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、国家国际发展合作署、国家广播电视总局、海关总署、国家体育总局以及国家统计局、国家医疗保障局、国家知识产权局、国家信访局等	是
国务院办事机构	国务院办事机构属于国务院内部机构。如国务院研究室	否
国务院直属事业单位	国务院直属事业单位作为国务院机构设置的重要部分，具体包括中国气象局、国务院发展研究中心、新华通讯社、中央广播电视总台、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院等。	经法律、法规授权的，可以成为行政主体。
国务院部委管理的国家局	国务院部委管理的国家局，是国务院根据国家行政事务管理的需要，依法设立的由相应部委实施管理的行政主管职能部门，如公安部管理的国家移民管理局、交通运输部管理的国家铁路局、中国人民银行管理的国家外汇管理局、文化和旅游部管理的国家文物局、国家发展和改革委员会管理的国家能源局、自然资源部管理的国家林业和草原局、应急管理部管理的国家矿山安全监察局以及国家发展和改革委员会管理的国家数据局等。	是

2.地方行政机关

地方行政机关，是指活动范围及管辖事项仅限于国家一定行政区域范围内的行政机关，其组成包括地方各级人民政府及其职能部门、派出机关等。

（二）行政机关工作人员

概念	即公务员
职位分类	综合管理类、专业技术类和行政执法类

职务分类	领导职务和非领导职务
公务员的权利	①获得履行职责应当具有的工作条件； ②非因法定事由、非经法定程序，不被免职、降职、辞退或者处分； ③获得工资报酬，享受福利、保险待遇； ④参加培训； ⑤对机关工作和领导人员提出批评和建议； ⑥提出申诉和控告； ⑦申请辞职； ⑧法律规定的其他权利
不得录用为公务员的情况	①因犯罪受过刑事处罚的； ②被开除中国共产党党籍的； ③被开除公职的； ④被依法列入失信联合惩戒对象的； ⑤有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。

【考点】具体行政行为

（一）行政征收

概念	指行政主体根据法律规定，以强制方式无偿取得相对方财产所有权的一种具体行政行为	
特征	（1）是单方面具体行政行为。 （2）实质是行政主体以强制方式无偿取得相对方的财产所有权。 （3）其实施必须以相对方负有行政法上的缴纳义务为前提	
分类	（1）因使用权而引起的征收	如建设资金的征收
	（2）因行政法上的义务而引起的征收	如征税、管理费的征收
	（3）因国家或公共利益需要而引起的征收	如国有土地上房屋的征收

（二）行政确认

1.概念

行政确认，是指行政主体依法对相对方的法律地位、法律关系和法律事实进行甄别，给予确定、认可、证明并予以宣告的具体行政行为。

2.特征

（1）是要式行政行为。

（2）有些依申请作出，如城市房屋出租登记备案、收养登记、增值税一般纳税人资格认定等；有些依职权作出，如道路交通事故责任认定、火灾事故责任认定等。

（三）行政监督

概念	指行政主体依法定职权，对相对方遵守法律、法规、规章，执行行政命令、决定的情况进行检查、了解、监督的行政行为	
特征	行为主体	享有行政监督检查权的国家行政机关或法律、法规授权的组织
	行为对象	作为行政相对方的公民、法人或其他组织
	行为内容	相对方遵守法律、法规、规章，执行行政命令、决定的情况
	行为性质	依职权的、单方的、相对独立的具体行政行为
	行为目的	防止和纠正行政相对方的违法行为，保障法律、法规、规章的贯彻实施和行政管理目标的具体实现

（四）行政给付与行政奖励

	行政给付	行政奖励
性质	授益性行为	授益性行为
给付主体	行政主体	行政机关
给付对象	特定的公民（弱势群体）	为国家和社会做出一定贡献的行政相对人
给付的内容	物质权益或与物质相关的权益，既可以是直接的财物，也可以是与财物相关的其他利益	物质+精神奖励
表现形式	发放退休金、退职金、失业救济金、社会保险金、最低生活保障费、安置，补助，抚恤，优待，救灾扶贫	金钱奖励即取得奖金或实物，获得荣誉称号等

（五）行政裁决

含义	是指法律授权的特定行政主体对平等主体之间发生的、与行政管理活动密切相关的、特定的民事权利归属或侵权损害纠纷进行审查，并就各方责任的承担作出裁断的具体行政行为
特征	（1）主体是法律授权的特定行政机关。（不包括涉及人身侵害的治安管理处罚案件中的公安机关） （2）裁决的对象是特定的民事纠纷 （3）是行政主体行使行政裁判权的活动，具有法律权威性。——行政司法 （4）对部分行政裁决不服，可依法提出行政复议或行政诉讼

【考点】行政行为程序与行政程序法

（一）行政程序法的基本原则

公开原则	除法律另有规定，行政主体必须将行政行为在事前、事中、事后公开于行政相对人和有关利害关系人。主要体现在法律公开、资料公开、行政过程公开、行政决定公开等方面
公正原则	行政主体在作出行政行为时，要平等地对待当事人各方，排除各种可能造成不平等或偏见的因素
参与原则	行政主体在实施行政行为的过程中，行政相对人有权参与行政过程，并有权对行政行为发表意见
效率原则	效率原则是行政程序在时间方面的又一表现

（二）行政程序法的基本制度——十项制度

制度	含义
信息公开制度	指凡是涉及行政相对人权利、义务的行政信息资料，除法律规定应予以保密的以外，行政主体及有关机构依法向社会公开，任何公民或组织均可依法获取。
回避制度	（1）与当事人有利害关系的行政执法人员应主动回避。 （2）若不主动回避，当事人有权提出要求其回避的请求
行政调查制度	是行政主体依法获取证据材料的一种行政程序制度。包括： （1）调查权限 （2）调查程序
告知制度	在进行某项行政行为之前对行政相对人享有哪些权利、承担哪些义务，如何行使有关权利、履行有关义务以及其他有关事项，负有以书面或口头形式告知相对人并加以指导的义务
催告制度	（1）当事人不自觉履行义务，行政主体督促当事人在一定期限内履行义务，否则承担被强制执行后果的一种程序。 （2）催告是强制执行行政决定的前置程序，是行政强制执行的核心程序

听证制度	是行政主体在作出影响行政相对人合法权益的决定前，行政主体告知决定理由和听证权利，行政相对人表达意见、提供证据，以及行政主体听取意见、质证等所构成的一项行政程序基本法律制度
行政案卷制度	即行政机关作出的行政决定应当以行政案卷为根据，行政机关不能在行政案卷以外，以当事人所未知悉的或者未由当事人申辩、质证的事实作为根据来作出行政决定
说明理由制度	行政主体应将作出行政决定所依据的事实上和法律上的理由对行政相对人说明，即说明理由制度。 （1）行政机关对作出影响行政相对人权利义务的决定应持慎重态度，抑制其随意性，保障和提高其公正性； （2）便于行政相对人获知行政机关作出对其产生不利影响的行政决定的确切理由，并可为申请行政复议或提起行政诉讼时提供方便
教示制度	行政机关对行政相对人正式作出某种不利决定时，将有关法律救济权利事项明确地告知的一种行政程序法律制度。内容主要有： （1）告知相对人向什么机关提出法律救济以及请求获得法律救济的法定时限； （2）行政机关应当告知行政相对人提出法律救济的法定方式，如书面方式还是口头方式等； （3）行政机关如不履行该教示程序，应当承担不利于己的法律后果
时效制度	对行政主体的行政行为给予时间上的限制以保证行政效率和有效保障当事人合法权益的程序制度

【考点】行政许可法的基本原则

1.法定原则。

包括许可设定法定、主体及权限法定、实施程序法定等。

2.公开、公平、公正原则。

（1）规范公开：未经公开的法律规范不得作为许可的法律依据。这里主要是指内部的法律文件不得作为法律依据；

（2）行政许可的过程要公开，但是涉及国家秘密、商业秘密及个人隐私的除外。

未经申请人同意，行政机关及其工作人员、参与专家评审等的人员不得披露申请人提交的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息，法律另有规定或者涉及国家安全、重大社会公共利益的除外；行政机关依法公开申请人前述信息的，允许申请人在合理期限内提出异议。

（3）符合法定条件、标准的，申请人有依法取得行政许可的平等权利，行政机关不得歧视任何人。

3.便民和效率原则。

如公示制度、一次申请制度、当场更正制度、一次告知补正制度、相对集中行政许可制度、期限时效制度等

4.救济原则。

公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有陈述权、申辩权；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。

5.信赖保护原则。

（1）含义

①行政机关不得擅自改变已经生效的行政行为；

②确需改变的，由此给相对人造成的损失应当予以补偿。

（2）特征

①取得的许可正当，相对人基于其对许可行为的合理信赖，受到法律保护；

②行政机关和被许可人都无过错；
③行政机关撤回或变更许可造成当事人财产损失的，应予以补偿。
6.行政许可不得转让原则。
除法律、法规另有规定的外，被许可人不得转让行政许可权利。
7.监督原则。
（1）县级以上人民政府应当建立健全对行政机关实施行政许可的监督制度，加强对行政机关实施行政许可的监督检查。
（2）行政机关应当对公民、法人或者其他组织从事行政许可事项的活动实施有效监督。

【考点】行政许可听证程序
（一）行政许可听证程序
1.启动
（1）依职权
法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。
（2）依申请
行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利。
2.听证举行期限
申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。
3.通知、公告
行政机关应当于举行听证的7日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告。
4.费用
申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。
5.应当公开举行
6.主持人
行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人。
7.回避
申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避。
8.听证
举行听证时，审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人可以提出证据，并进行申辩和质证。
9.听证笔录
听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。
10.决定
行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。
（二）税务行政许可听证程序
1.启动
（1）依职权
法律、法规规定实施税务行政许可应当听证的事项；税务机关认为需要听证的其他涉及公共利益的税务行政许可事项。
（2）依申请

税务行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系，应当告知申请人、利害关系人有权提出听证申请。
2.听证举行期限
申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的事项。
3.通知、公告
税务机关应当在举行听证的7日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告。
4.应当公开举行。
5.主持人
（1）听证由税务机关负责法制工作的机构主持。
（2）指定审查该税务行政许可申请的税务人员以外的人员为听证主持人。
6.回避
申请人、利害关系人认为主持人与该税务行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避。
7. 听证
举行听证时，审查该税务行政许可申请的税务人员应当提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人可以提出证据，并进行申辩和质证。
8.听证笔录
听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。
9.决定
税务机关应当根据听证笔录，作出税务行政许可决定。

【考点】行政处罚的基本原则
1.处罚法定原则
（1）公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照《行政处罚法》由法律、法规、规章规定，并由行政机关依照《行政处罚法》规定的程序实施
（2）行政处罚没有依据或者实施主体不具有行政主体资格的，行政处罚无效
（3）违反法定程序构成重大且明显违法的，行政处罚无效
（4）行政机关作出的行政处罚决定违反法定程序的，人民法院判决撤销并可以责令被告行政机关重新作出行政处罚决定
2.处罚公开、公正、过罚相当原则
（1）处罚公开：行政处罚依据公开、实施行政处罚的执法过程公开。
行政处罚的实施机关、立案依据、实施程序和救济渠道等信息应当公示。
（2）处罚公正：实行查处分开、审执分开制度。
（3）过罚相当：作出的处罚符合设定该处罚的目的，处罚轻重适度，相同情况相同处罚，处罚应采用最必要的方式，处罚符合比例原则、合乎情理且有可行性、符合客观规律。
3.处罚与教育相结合原则
（1）行政机关在实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为，对情节轻微的违法行为也不一定都要实施行政处罚。
（2）行政机关未责令当事人改正或者限期改正违法行为即作出行政处罚的，虽然违反行政处罚的法律原则，但并不直接导致行政处罚程序违法，不会导致行政处罚行为的无效或撤销。
（3）当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得，是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。
4.保障相对人权益原则
（1）公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权。

（2）对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
（3）公民、法人或者其他组织因行政机关违法给予行政处罚受到损害的，有权依法提出赔偿要求。
5.监督制约、职能分离原则
调查与审理分离、作出罚款决定的机关与收缴罚款的机构分离、听证主持人与调查检查人员分离、行政机关执法人员当场作出的处罚决定向所属行政机关备案。
6.一事不二罚（款）原则
对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。
同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。
【注意 1】如果是两个违法行为，可以分别处以罚款
【注意 2】如针对同一个违法行为，给予的是某类型的行政处罚并处罚款（如暂扣许可证与罚款可并处、吊销许可证与罚款可并处），并不违反本原则

【考点】行政处罚的种类

1.行政处罚的法定种类

行政处罚	（1）警告、通报批评 （2）罚款、没收违法所得、没收非法财物 （3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 （4）限制展开生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 （5）行政拘留 （6）法律、行政法规规定的其他行政处罚
税务行政处罚	（1）罚款 （2）没收违法所得 （3）停止出口退税权 （4）吊销税务行政许可证件

2.行政处罚法的理论分类

	行政处罚	税务行政处罚
人身自由罚	行政拘留	——
行为罚	暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业	停止出口退税权、吊销税务行政许可证件
财产罚	罚款、没收违法所得、没收非法财物	罚款、没收违法所得
精神罚	警告、通报批评	——

【考点】行政处罚的设定

1.法律
法律可以设定各种行政处罚。
限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。
2.行政法规
行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
（1）法律对违法行为已经作出行政处罚规定，行政法规需要作出具体规定的，必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。
（2）法律对违法行为未作出行政处罚规定，行政法规为实施法律，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。行政法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。

3. 地方性法规

地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。

（1）法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。

（2）法律、行政法规对违法行为未作出行政处罚规定，地方性法规为实施法律、行政法规，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。地方性法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。

4. 国务院部门规章

（1）国务院部门规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。

（2）尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。

5. 地方政府规章

（1）地方政府规章可以在法律、法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。

（2）尚未制定法律、法规的，地方政府规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。罚款的限额由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会规定。

6. 除法律、法规、规章外，其他规范性文件不得设定行政处罚。

【考点】行政处罚的适用

不予处罚	1. 不满 14 周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教； 2. 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。 3. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚； 4. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚； 5. 违法行为在 2 年内未被发现的，不再给予行政处罚； 6. 涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，该期限延长至 5 年； 7. 当事人有证据足以证明没有主观错误的，不予行政处罚。
从轻或减轻处罚	1. 已满 14 周岁不满 18 周岁的未成年人有违法行为的； 2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 6. 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 【注意】尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。

【考点】行政处罚决定程序

（一）行政处罚决定的一般规定

1. 查明事实

公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，依法应当给予行政处罚的，行政机关必须查明事实；违法事实不清、证据不足的。不得给予行政处罚。

2. 电子技术监控设备

（1）行政机关依照法律、行政法规规定利用电子技术监控设备收集、固定违法事实的，应当经过法制和技术

审核，确保电子技术监控设备符合标准、设置合理、标志明显，设置地点应当向社会公布。

（2）电子技术监控设备记录违法事实应当真实、清晰、完整、准确。行政机关应当审核记录内容是否符合要求；未经审核或者经审核不符合要求的，不得作为行政处罚的证据。

（3）行政机关应当及时告知当事人违法事实，并采取信息化手段或者其他措施，为当事人查询、陈述和申辩提供便利。不得限制或者变相限制当事人享有的陈述权、申辩权。

3. 执法人员

行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于 2 人，法律另有规定的除外。执法人员应当文明执法，尊重和保护当事人合法权益。

4. 回避

（1）执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，应当回避。

（2）当事人认为执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，有权申请回避。

（3）当事人提出回避申请的，行政机关应当依法审查，由行政机关负责人决定。决定作出之前，不停止调查。

5. 告知

行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。

6. 陈述、申辩

（1）当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。

（2）行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。

7. 证据

（1）证据类型

①书证；②物证；③视听资料；④电子数据；⑤证人证言；⑥当事人的陈述；⑦鉴定意见；⑧勘验笔录、现场笔录。

（2）证据必须经查证属实，方可作为认定案件事实的根据。

（3）以非法手段取得的证据，不得作为认定案件事实的根据。

8. 归档

行政机关应当依法以文字、音像等形式，对行政处罚的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录，归档保存。

9. 公开

（1）具有一定社会影响的行政处罚决定应当依法公开。

（2）公开的行政处罚决定被依法变更、撤销、确认违法或者确认无效的，行政机关应当在 3 日内撤回行政处罚决定信息并公开说明理由。

10. 突发事件

发生重大传染病疫情等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，行政机关对违反突发事件应对措施的行为，依法快速、从重处罚。

11. 保密

行政机关及其工作人员对实施行政处罚过程中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，应当依法予以保密。

（二）简易程序

1. 适用条件

违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 200 元以下、对法人或者其他组织处以 3 000 元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。

2. 行政处罚决定书

（1）执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法证件，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书，并当场交付当事人。当事人拒绝签收的，应当在行政处罚决定书上注明。

（2）行政处罚决定书，应当载明当事人的违法行为，行政处罚的种类和依据、罚款数额、时间、地点，申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限以及行政机关名称，并由执法人员签名或者盖章。

（3）执法人员当场作出的行政处罚决定，应当报所属行政机关备案。

（三）普通程序

1. 立案。2 年以内未发现的，一般不予立案追究。

2. 调查。

（1）调查人员不得少于 2 人，并应主动出示证件。

（2）当事人或有关人员有权要求执法人员出示执法证件，执法人员不出示的，当事人或有关人员有权拒绝接受调查或者检查。

（3）当事人或有关人员应如实回答询问，并协助调查或检查，不得拒绝或阻挠。

（4）询问或者检查应当制作笔录。

3. 审查。

（1）调查终结后，调查人员写出调查报告，提出进行处罚的事实依据和处罚建议。

（2）有下列情形之一，在行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

①涉及重大公共利益的。

②直接关系当事人或第三人重大权益，经过听证程序的。

③案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的。

④法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。

（3）审查机构根据不同的违法情况，分别作出予以行政处罚、不予行政处罚，或者移送司法机关处理等处理建议

4. 告知和说明理由。行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的权利。

5. 听取当事人陈述和申辩意见。

（1）行政处罚决定之前，如拒绝听取当事人的陈述与申辩，该处罚决定不成立，当事人放弃的除外。

（2）行政机关不得因当事人陈述、申辩而加重处罚。

6. 制作处罚决定书。

行政机关应当自立案之日起 90 日内作出行政处罚决定。法律、法规规章另有规定的，从其规定 。

7. 送达行政处罚决定书。

（1）行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；

（2）当事人不在场的，行政机关应当在 7 日内依照《民事诉讼法》的有关规定送达当事人；

（3）当事人同意并签订确认书的，行政机关可以采用传真、电子邮件等方式送达。

（四）听证程序

	行政处罚	税务行政处罚
听证的范围	（1）较大数额罚款； （2）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物； （3）降低资质等级、吊销许可证件 （4）责令停产停业、责令关闭、限制从业； （5）其他较重的行政处罚；	（1）罚款【公民 2000 元以上（含本数）、组织 10000 元以上（含本数）】； （2）没收较大数额违法所得 （3）吊销税务行政许可证件

	（6）法律、法规、规章规定的其他情形。	
提出	当事人要求听证的，应当在行政机关告知后5日内提出	要求听证的当事人，应当在《税务行政处罚事项告知书》送达后5个工作日内向税务机关书面提出听证；逾期不提出的，视为放弃听证权利
举行期限	未明确规定	税务机关应当在收到当事人听证要求后15日内举行听证
通知	行政机关应当在举行听证的7日前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点	税务机关应当在举行听证的7日前将《税务行政处罚听证通知书》送达当事人，通知当事人及有关人员举行听证的时间、地点
费用	当事人不承担行政机关组织听证的费用	——
公开举行	除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行	应当公开进行。但是涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，听证不公开进行
主持	听证由行政机关指定的非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避	税务机关负责人指定的非本案调查机构的人员主持；当事人认为听证主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避
当事人	当事人可以亲自参加听证，也可以委托1～2人代理	
放弃听证权利	当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，视为放弃听证权利，行政机关终止听证	当事人及其代理人应当按照税务机关的通知参加听证，无正当理由拒不出席听证或者中途退出听证的，视为放弃听证权利，税务机关依法终止听证
申辩和质证	举行听证时，调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议，当事人进行申辩和质证	听证过程中，由本案调查人员就当事人的违法行为予以指控，并出示事实证据材料，提出行政处罚建议。当事人或者其代理人可以就所指控的事实及相关问题进行申辩和质证
笔录	听证应当制作笔录；笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章。当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明	（1）听证的全部活动，应当由记录员写成笔录，经听证主持人审阅并由听证主持人和记录员签名后，封卷上交税务机关负责人审阅 （2）听证笔录应交当事人或者其代理人、本案调查人员、证人及其他有关人员阅读或者向他们宣读，他们认为有遗漏或者有差错的，可以请求补充或者改正。他们在承认没有错误后，应当签字或者盖章。拒绝签字或者盖章的，记明情况附卷
作出决定	听证结束后，行政机关应当根据听证笔录，依照规定，作出决定	——

【考点】行政强制的种类

	行政强制措施的种类	行政强制执行的种类

种类	（1）限制公民人身自由； （2）查封场所、设施或者财物； （3）扣押财物； （4）冻结存款、汇款； （5）其他，如证据先行登记保存、交通管制、强制进入场所、通信管制等	（1）加处罚款或者滞纳金； （2）划拨存款、汇款； （3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物； （4）排除妨碍、恢复原状； （5）代履行； （6）其他，如强制履行兵役、强制收购、强制教育等

税务行政强制（包括行政强制措施、行政强制执行）

1. 收缴或者停止发售发票
2. 税收保全
3. 税收强制执行
4. 申请人民法院强制执行

【注意】责令提供纳税担保、通知阻止出境、行使代位权或者撤销权、行使税收优先权不属于税务行政强制。

【考点】查封、扣押

1. 实施机关

（1）由法律、法规规定的行政机关实施。

（2）其他任何行政机关或者组织不得实施。

2. 查封、扣押的对象

（1）仅限于涉案的场所、设施或者财物；

（2）**不得**查封、扣押与违法行为**无关**的场所、设施或者财物；

（3）**不得查**封、扣押公民**个人**及其所扶养**家属**的**生活必需品**；

（4）已被其他国家机关依法查封的，**不得重复**查封。

3. 程序

制作并当场交付查封、扣押**决定书和清单。**

（1）当事人的姓名或者名称、地址；

（2）查封、扣押的理由、依据和期限；

（3）查封、扣押场所、设施或者财物的名称、数量等；

（4）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

（5）行政机关的名称、印章和日期。

查封、扣押清单**一式二份，**由当事人和行政机关分别保存。

4. 查封、扣押的法定时限

（1）一般不得超过 **30 日**；情况复杂的，经行政机关**负责人批准**，可以延长，但是延长期限不得超过 **30 日。**（30+30）

（2）法律、行政法规另有规定的除外。如，《税收征收管理法实施细则》，期限一般不得超过 **6 个月**；重大案件需要延长的，应当报国家税务**总局**批准。

（3）查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间。

【注意】检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。

5. 对查封、扣押物品的保管

（1）应妥善保管，**不得使**用或**损毁**；因未尽妥善保管义务造成损失的，应当承担赔偿责任。

（2）对查封的场所、设施或财物，行政机关**可以委托第三人保管**，因第三人的原因造成的损失，行政机关**先行赔付后，**有权向第三人追偿。

（3）因查封、扣押发生的**保管费用由行政机关承担**。
6.行政机关采取查封、扣押措施后，应当及时查清事实，在规定的期限内作出处理决定。
7.有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定：
（1）当事人**没有**违法行为；
（2）查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为**无关**；
（3）行政机关对违法行为**已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；**
（4）查封、扣押**期限**已经**届满**；
（5）其他不再需要采取查封、扣押措施的情形。
解除查封、扣押应当立即退还财物；已将鲜活物品或者其他不易保管的财物拍卖或者变卖的，退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于市场价格，给当事人造成损失的，应当给予补偿。

【考点】冻结
1.冻结存款、汇款应当由**法律规定**的行政机关实施，**不得委**托给其他行政机关或者组织；其他任何行政机关或者组织**不得**冻结存款、汇款。
冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的**金额相当**；已被其他国家机关依法冻结的，**不得重复**冻结。
2.行政机关依照法律规定决定实施冻结存款、汇款的，应当履行规定的程序，并向金融机构交付**冻结通知书。**
金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当**立即**予以**冻结，不得拖延，不得**在冻结前向当事人**泄露信息**。
法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。
3.依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在 **3 日**内向当事人交付**冻结决定书**。冻结决定书应当载明下列事项：
（1）当事人的姓名或者名称、地址；
（2）冻结的理由、依据和期限；
（3）冻结的账号和数额；
（4）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；
（5）行政机关的名称、印章和日期。
4.自冻结存款、汇款之日起 **30 日**内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 **30 日**。法律另有规定的除外。（30+30）
5.有下列情形之一的，行政机关应当及时作出解除冻结决定：
（1）当事人**没有违法行为**；
（2）冻结的存款、汇款**与违法行为无关**；
（3）行政机关对违法行为**已经作出处理决定，不再需要冻结**；
（4）冻结期限**已经届满**；
（5）其他不再需要采取冻结措施的情形。
行政机关作出解除冻结决定的，应当**及时通知**金融机构和当事人。金融机构接到通知后，应当**立即解除**冻结。
6.行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当自**冻结期满之日**起解除冻结。

【考点】行政复议机关及行政复议管辖
（一）行政复议机关
1.行政复议机关
复议机关是指依照法律规定，有权受理行政复议申请，依法对被申请复议的行政行为进行合法性、适当性审查并作出决定的行政机关。

2. 行政复议机构

县级以上各级人民政府以及其他依照《行政复议法》履行行政复议职责的行政机关是行政复议机关。

行政机关**办理行政复议事项的机构**是行政**复议机构**。

3. 行政复议人员

行政复议机构中**初次**从事行政复议工作的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格，并参加统一职前培训。

专职行政复议人员应当具备与履行行政复议职责相适应的品行、专业知识和业务能力，并取得相应资格。

4. 行政复议委员会

（1）县级以上各级行政复议机关**应当**成立行政复议委员会，研究重大、疑难案件，提出处理建议。

（2）行政复议委员会可以邀请本机关以**外**的具有相关专业知识的人员参加。

（3）**实践中，税务机关可以考虑将人大代表、政协委员、基层组织代表、律师、税务师、注册会计师以及专家、学者等吸引参加进来。**

（二）行政复议管辖

1. 县级以上地方各级人民政府的复议管辖范围

（1）对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的；

（2）对下一级人民政府作出的行政行为不服的；

（3）对本级人民政府依法设立的派出机关作出的行政行为不服的；

（4）对本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为不服的。

省、自治区、直辖市人民政府**同时管辖对本机关**作出的行政行为不服的行政复议案件。（本机关管辖）

2. 国务院部门复议管辖范围

（1）对本部门作出的行政行为不服的；（本机关管辖）

（2）对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行不服的；

（3）对本部门管辖的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的。

3. 对垂直领导机关、税务和国家安全机关行政行为不服的复议管辖

对**海关、金融、外汇管理**等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。

4. 对司法行政部门行政行为不服的复议管辖

对履行行政复议职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向**本级人民政府**申请行政复议，也可以**向上一级司法行政部门**申请行政复议。

【注意】申请人就同一事项向两个或者两个以上有权受理的行政机关申请行政复议的：

（1）由**最先**收到行政复议申请的行政机关受理；

（2）**同时**收到申请的，由收到行政复议申请的行政机关在 10 日内**协商**确定；

（3）**协商不成**的，由其**共同上一级**行政机关在 10 日内**指定**受理机关。

【考点】行政复议决定及其执行

（一）行政复议决定的期限

1. 适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起 60 日作出行政复议决定，但是法律规定的行政复议期限少于 60 日的除外。

2. 情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人，但是延长期限最多不得超过 30 日。

3.适用简易程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定。

（二）行政复议决定的种类

1.维持决定：事实清楚、证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当。

2.履行决定：被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行法定职责。

3.撤销、变更决定

（1）决定撤销或者确认该行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出行政行为：

①主要事实不清，证据不足的；

②适用依据不合法的；

③违反法定程序的；

④超越或者滥用职权的。

（2）行政行为有下列情形之一的，行政复议机关决定变更：

①事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，但是内容不适当；

②事实清楚，证据确凿，程序合法，但是未正确适用依据；

③事实不清，证据不足，经行政复议机关查清事实和证据的。

4.责令被申请人赔偿的决定

（1）公民、法人或其他组织在申请行政复议时可以**一并**提出行政赔偿请求。

（2）公民、法人或其他组织在申请行政复议时**没有提出**行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销或者变更罚款，撤销违法集资、没收财务、征收财务、摊派费用，以及对财产的查封、扣押、冻结等行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，解除对财产的查封、扣押、冻结措施或者赔偿相应的价款。

【注意】返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息。

5.驳回行政复议请求决定

申请人认为行政机关不履行法定职责申请行政复议，行政复议机关受理后发现该行政机关没有相应法定职责或者在受理前已经履行法定职责的，行政复议机关决定驳回复议请求。

6.确认无效决定

行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，申请人申请确认行政行为无效的，行政复议机关确认该行政行为无效。

7.确认违法决定

（1）行政行为有下列情形之一的，行政复议机关**不撤销**该行政行为，但是**确认**该行政行为**违法**：

①依法应予撤销，但是撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害；

②程序轻微违法，但是对申请人权利不产生实际影响。

（2）行政行为有下列情形之一，**不需要撤销**或者履行的，行政复议机关确认该行政行为违法：

①行政行为违法，但是不具有可撤销内容；

②被申请人改变原违法行政行为，申请人要求撤销或者确认该行政行为违法；

③被申请人不履行或者拖延履行法定职责，责令履行没有意义。

（三）行政复议决定的执行

1.行政复议决定书**一经送达**，即发生法律效力，被申请人应当履行行政复议决定。

2.被申请人不履行或者无正当理由拖延履行行政复议决定的，行政复议机关或者有关上级行政机关应当责令其限期履行。

3.申请人

申请人逾期**不起诉**又**不履行**行政复议决定的，或者**不履行**最终裁决的行政复议决定的，按照下列规定分别处理：

（1）**维持**行政行为的行政复议决定，由**作出行政行为的行政机关**依法强制执行，或者申请人民法院强制执行；
（2）**变更**行政行为的行政复议决定，由**行政复议机关**依法强制执行，或者申请人民法院强制执行。

【考点】行政诉讼受理案件范围及不受理的案件

1.《行政诉讼法》规定的受案范围

（1）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；
（2）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的；
（3）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的；
（4）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；
（5）对征收、征用决定及其补偿决定不服的；
（6）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；
（7）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；
（8）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；
（9）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；
（10）认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；
（11）认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的；
（12）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除上述规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。

2.规范性文件附带审查

公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。前述规定的规范性文件不含规章。

3.行政诉讼不受理的案件范围

（1）国防、外交等国家行为。
（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令。（抽象行政行为）
（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定。（内部行为）
（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。（终局裁决）
（5）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为。
（6）调解行为以及法律规定的仲裁行为。
（7）行政指导行为。
（8）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。
（9）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为。
（10）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行政行为。
（11）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外。
（12）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为。
（13）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为。
（14）对公民、法人或其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

【考点】行政诉讼管辖

（一）级别管辖

1. 基层人民法院

基层人民法院管辖第一审行政案件（级别关系的一般原则）

2. 中级人民法院：

（1）对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件

（2）海关处理的案件；

（3）本辖区内重大、复杂的案件；

主要包括：

①社会影响重大的共同诉讼；

②涉外或者涉及中国香港、澳门、台湾地区的案件；

③其他重大复杂案件等。

（4）其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

【注意 1】发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的权属、侵权纠纷以及垄断纠纷第一审民事、行政案件由知识产权法院，省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院确定的中级人民法院管辖。法律对知识产权法院的管辖有规定的，依照其规定

【注意 2】外观设计专利的权属、侵权纠纷以及涉驰名商标认定第一审民事、行政案件由知识产权法院和中级人民法院管辖；经最高人民法院批准，也可以由基层人民法院管辖，但外观设计专利行政案件除外。

【注意 3】除此之外的第一审知识产权案件诉讼标的额在最高人民法院确定的数额以上的，以及涉及国务院部门、县级以上地方人民政府或者海关行政行为的，由中级人民法院管辖。法律对知识产权法院的管辖有规定的，依照其规定。

3. 高级人民法院：本辖区内重大复杂的一审案件。

4. 最高人民法院：全国范围内重大复杂的一审案件。

最高人民法院设立巡回法庭，审理跨行政区域的重大行政案件。巡回法庭是最高人民法院下属机构，主要审理跨行政区域重大行政和民商事案件。在审级上，最高人民法院设立的巡回法庭，相当于最高人民法院的派出机构，在审级上等同于最高人民法院。巡回法庭的判决效力等同于最高人民法院的判决，均为终审判决。

【注意 1】巡回法庭的作用，是方便当事人诉讼，减轻最高人民法院办案压力，同时也有利于避免案件审理中可能存在的地方保护主义。

【注意 2】作出原行政行为行政机关和复议机关为共同被告的，以作出原行政行为的行政机关确定案件的级别管辖。

（二）地域管辖

1. 一般地域管辖

行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

2. 特殊地域管辖

（1）对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。

【注意 1】被告所在地，是指被诉行政机关主要办事机构所在地。

【注意 2】原告所在地，是指原告的户籍所在地、经常居住地和被限制人身自由地。

【注意 3】经常居住地，是指公民离开户籍所在地起至诉讼时已连续居住满 1 年以上的地方，但公民住院就医的地方除外。

（2）因不动产提起的行政诉讼，即因行政行为导致不动产物权变动而提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

【注意】不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

3.共同地域管辖

两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。

（1）经复议改变原行政行为而起诉的案件，由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院和复议机关所在地人民法院共同管辖。

（2）对行政机关基于同一事实，既采取限制公民人身自由的行政强制措施，又采取其他行政强制措施或者行政处罚不服的案件，由被告所在地或者原告所在地的人民法院管辖。

（3）因不动产提起的行政案件，如该不动产涉及两个以上的人民法院管辖，由该两个以上的人民法院共同管辖

（三）裁定管辖

1.移送管辖：

人民法院发现受理的行政案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院不得再行移送。

人民法院受理案件后，被告提出管辖异议的，应当在收到起诉状副本之日起 15 日内提出。

对当事人提出的管辖异议，人民法院应当进行审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。

人民法院对管辖异议审查后确定有管辖权的，不因当事人增加或者变更诉讼请求等改变管辖，但违反级别管辖、专属管辖规定的除外。

2.指定管辖

（1）有管辖权的人民法院由于特殊原因不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。

（2）人民法院对管辖权发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，报它们的共同上级人民法院指定管辖。

3.管辖权的转移

（1）上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审行政案件。

（2）下级人民法院对其管辖的第一审行政案件以及需要由上级人民法院审判的案件，可以报请上级人民法院决定。

【注意】跨区域管辖：

经最高人民法院批准，高级人民法院可以根据审判工作的实际情况，确定若干人民法院跨行政区域管辖行政案件。

【考点】行政诉讼第一审程序

（一）审理前的准备

1.提交答辩状

（1）人民法院应当在立案之日起 5 日内，将起诉状副本和应诉通知书发送被告。被告应当在收到起诉状副本之日起 15 日内向人民法院提交作出行政行为的证据和所依据的规范性文件，并提出答辩状。人民法院应当在收到答辩状之日起 5 日内，将答辩状副本发送原告。

（2）被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

2.组成合议庭（不可以审判员独任审理）

人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。合议庭的成员，应当是 3 人以上的单数。

3.审核诉讼材料，调查收集证据

4.确定开庭审理的时间地点，并通知当事人和其他诉讼参与人

人民法院应当在开庭 3 日前用传票传唤当事人。对证人、鉴定人、勘验人、翻译人员，应当用通知书通知其到庭。

（二）开庭审理

第一审程序一律实行开庭审理，不得书面审理。

1. 人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。

2. 合议庭在审判长的主持下进行活动，实行集体审理、共同评议，按少数服从多数的原则表决案件审理中的重大事宜。

（三）判决

人民法院应当在立案之日起 6 个月内作出一审判决。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准；高级人民法院审理的一审案件需要延长的，由最高人民法院批准。

1. 判决类型

（1）驳回诉讼请求判决

行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，人民法院判决驳回原告的诉讼请求。

（2）撤销判决

行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：

①主要证据不足；

②适用法律、法规错误；

③违反法定程序；

④超越职权；

⑤滥用职权；

⑥明显不当。

人民法院判决被告重新作出行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为，但被诉行政行为因违反法定程序被人民法院判决撤销，被告重新作出行政行为不受此限。

行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为：

（1）行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；

（2）行政行为程序轻微违法（如处理期限轻微违法、通知或送达等程序轻微违法情形），但是对原告依法享有的听证、陈述、申辩等重要程序性权利不产生实质损害的。

（3）履行判决

①原告请求被告履行法定职责的理由成立，被告违法拒绝履行或者无正当理由逾期不予答复的，人民法院可以判决在一定期限依法履行原告请求的法定职责；尚需被告调查或者裁量的，应当判决被告针对原告的请求重新作出处理。

②原告申请被告依法履行支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇等给付义务的理由成立，被告依法负有给付义务而拒绝或者拖延履行义务的，人民法院可以根据行政诉讼法的规定，判决被告在一定期限内履行相应的给付义务。

③人民法院经审理认为原告所请求履行的法定职责或者给付义务明显不属于行政机关权限范围的，可以裁定驳回起诉。

（4）变更判决

行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，人民法院可以判决变更。法院审理行政处罚案件时不得变更行政行为，加重对原告的处罚，包括加重处罚幅度或增加处罚内容；对行政机关未处罚的相对人，法院不得判决直接给予处罚。

【注意】人民法院判决变更，不得加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的除外。

（5）确认违法判决

1）行政行为有下列情形之一，不需要撤销或者判决履行的，人民法院判决确认违法：

①被告不履行或者拖延履行法定职责，但判决履行没有意义的；

②行政行为违法，但不具有可撤销内容的；

③被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的。

2）原告起诉被告不作为，在诉讼中被告作出行政行为，原告不撤诉的，人民法院应当继续审查被告的不作为是否合法。

（6）确认无效判决

1）行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。

有下列情形之一的，属于“重大且明显违法”：

①行政行为实施主体不具有行政主体资格；

②减损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据；

③行政行为的内容客观上不可能实施；

2）对于原告起诉请求确认无效或撤销行政行为，人民法院经审查认为行政行为无效的，人民法院均应作出确认无效判决。

【考点】简易程序

1. 简易程序适用范围

（1）人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：

①被诉行政行为是依法当场作出的；

②案件涉及款额 2 000 元以下的；

③属于政府信息公开案件的。

除前述规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。

2. 适用简易程序审理的行政案件，由审判员 1 人独任审理，并应当在立案之日起 45 日内审结。

3. 人民法院在审理过程中，发现案情复杂不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。（只能简易转普通，不得普通转简易）

4. 适用简易程序案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但不得超过 15 日。

【考点】行政诉讼审判监督程序

1. 启动审判监督程序的主体：申请再审的当事人、人民法院院长、上级人民法院和人民检察院。

2. 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定认为确有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但判决、裁定不停止执行。

3. 当事人应当在判决、裁定或者调解书发生法律效力后 6 个月内提出。

4. 当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：

（1）不予立案或者驳回起诉确有错误的；

（2）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；

（3）原判决、裁定认定事实的主要证据不足、未经质证或者系伪造的；

（4）原判决、裁定适用法律、法规确有错误的；

（5）违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的；

（6）原判决、裁定遗漏诉讼请求的；
（7）据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；
（8）审判人员在审理该案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。
5. 审理的程序
（1）人民法院按照审判监督程序再审的案件，发生法律效力的判决、裁定是由一审法院作出的，按照一审程序审理，所作的判决、裁定，当事人可以上诉；
（2）发生法律效力的判决、裁定是由二审人民法院作出的，按照二审程序审理，所作的判决、裁定是发生法律效力的判决、裁定；
（3）上级人民法院按照审判监督程序提审的，按照二审程序审理，所作的判决、裁定是发生法律效力的判决、裁定。
【注意】人民法院审理再审案件，应当另行组成合议庭。人民法院应当自再审申请案件立案之日起 6 个月内审查，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。
6. 按照审判监督程序决定再审的案件，应当裁定中止原判决、裁定、调解书的执行，但支付抚恤金、最低生活保障费或者社会保险待遇的案件，可以不中止执行。
上级人民法院决定提审或者指令下级人民法院再审的，应当作出裁定。

【考点】行政赔偿诉讼

起诉条件	一并提起的行政赔偿诉讼	以行政复议或行政诉讼形式确认行政职权行为违法为赔偿先决条件
	单独提起的行政赔偿诉讼	以行政赔偿义务机关的先行处理为前提条件
举证责任	（1）法院审理行政赔偿案件，赔偿请求人和赔偿义务机关对自己提出的主张，应当提供证据。 （2）原告应当对遭受行政职权行为侵害的事实及损害情况承担举证责任，并且被告可以在诉讼过程中就侵害事实及损害情况调查取证。 （3）赔偿义务机关采取行政拘留或者限制人身自由的强制措施期间，被限制人身自由的人死亡或者丧失行为能力的，赔偿义务机关的行为与被限制人身自由的人的死亡或者丧失民事行为能力是否存在因果关系，赔偿义务机关应当提供证据。	
审理形式	可以调解作为审理程序和结案方式	

【考点】非诉行政案件的执行
非诉行政案件的执行：指公民、法人或者其他组织对行政决定在法定期限内不提起诉讼又不履行的，行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行。
1. 申请人及申请期限

申请人	适用案件	期限
行政机关或法律、法规、规章授权组织	非诉强制执行的案件	法定起诉期限届满之日起 3 个月内提出；逾期申请的，除有正当理由外，人民法院不予受理
生效行政决定确定的权利人或其继承人、承受人	行政机关对平等主体之间民事争议作出的裁决，当事人在法定期限内不起诉又不履行；行政机关在规定期间内未申请强制执行	行政机关申请执行期限届满之日起 6 个月内提起

2. 催告：必须事先履行催告程序以督促当事人履行义务，送达 10 日后当事人仍未履行，行政机关方可申请法院强制执行。
3. 管辖：一般由申请人所在地的基层法院受理；执行对象为不动产的，由不动产所在地的基层法院受理。

4. 材料：行政机关提交强制执行申请书、行政决定书及作出决定的事实、理由和依据、当事人的意见及行政机关催告情况、申请强制执行标的情况以及法律、行政法规规定的其他材料。

5. 程序：

（1）人民法院受理案件后，应当在 7 日内由行政审判庭对行政行为的合法性进行审查，并作出是否准予执行的裁定。

（2）人民法院在作出裁定前发现行政行为明显违法并损害被执行人合法权益的，应当听取被执行人和行政机关的意见，并自受理之日起 30 日内作出是否准予执行的裁定。

（3）行政机关对法院不予执行的裁定有异议，自收到裁定之日起 15 日内向上一级法院申请复议，上一级法院在收到申请之日起 30 日作出是否受理的裁定。

（4）需要采取强制执行措施的，由本院负责强制执行非诉行政行为的机构执行。

第二编 民商法律制度

【考点】民事权利的分类

标准	分类	含义及举例	
以民事权利客体所体现的利益性质为标准	人身权	人格权	生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权以及人格尊严、人身自由、个人信息等。
		身份权	配偶权、亲权、亲属权。
		【特征】作为专属权的人身权与其主体不可分离，故无从转让。	
	财产权	以财产为客体的权利。包括物权、准物权、债权和继承权。财产权可以同主体发生分离。财产权大多为非专属权。	
	知识产权	是以受保护的智慧产品为客体的排他性支配型权利，如著作权、专利权、商标权等。	
	成员权	是团体成员依其在团体中的地位产生的对于团体的权利，如股权。成员权基于成员资格而产生，包括表决权、对业务的知悉、执行、监督权以及盈利分配权、团体终止时的剩余财产分配权等。	
以民事权利的作用方式为标准	支配权	是对客体直接支配并享受其利益的排他性权利。如人格权、身份权、物权和知识产权。支配权的实现，仅凭权利人单方的意思即可，无须义务人的积极行为相配合。与支配权对应的义务表现为不作为。	
	请求权	是可以请求他人为一定行为或不为一定行为的权利。如债权、返还原物请求权、恢复原状请求权及损害赔偿请求权。	
	形成权	依权利人单方意思表示，就能使既存的法律关系发生变化的权利，如承认权、同意权、选择权、撤销权、解除权、抵销权、终止权。	
	抗辩权	是能够阻止相对人所行使请求权的效力发生的权利。 ①主要是针对请求权的权利。 ②效力在于暂时或者永久地阻止请求权效力的发生，从而使抗辩权人能够拒绝向相对人履行义务	
以权利实现方式为标准	绝对权	无须他人协助，即可行使、实现的权利，如物权、人格权、身份权。	
	相对权	指须借助他人的协助，方可实现的权利，如债权、返还原物请求权。	
以权利效力所及范围为	对世权	权利主体是特定的，而义务主体是权利主体以外的、不特定的一切人。如物权、人格权、身份权、知识产权等。	

标准	对人权	权利主体和义务主体都是特定的。义务主体所负义务既包括积极的作为，也包括消极的不作为，但主要体现为积极的作为。如债权。
权利可否与其主体分离	专属权	是只能由其主体享有的权利。专属权不得让与和继承。如人格权、身份权、居住权等。
	非专属权	是非专属于特定主体，可以与权利主体分立的权利。如物权、债权。
以权利相互间的依存关系为标准	主权利	相互关联的几项权利中，不依赖其他权利而独立存在的权利。
	从权利	是相互关联的几项权利中，须以其他权利的存在为其存在前提的权利。如担保权（保证、抵押、质押、留置等）
依权利相互间的地位为标准	原权	是原生性权利。
	救济权	原权受到侵害或者有被侵害的危险时产生的援救原权的权利（救济权通常处于潜在且停止的状态，只有当原权受到侵害或者有被侵害的危险时，救济权方启动以救济原权）
权利要件是否全部具备	既得权	指全部法律要件齐备，当事人可以现实享有和行使的权利。
	期待权	指具备部分法律要件，须待其余要件具备时当事人方能现实享有和行使的权利。如清偿期届至之前的债权。亦称“形成中的权利”。

【考点】民事法律行为的效力样态

1. 完全生效民事法律行为

完全具备法律规定和当事人约定的生效要件的民事法律行为。

2. 尚未完全生效民事法律行为

尚未完全生效民事法律行为，亦称“待生效民事法律行为”，是指存在法定或者约定的特别生效要件，而该特别生效要件尚未成就的民事法律行为。

3. 可撤销民事法律行为

（1）可撤销民事法律行为

①基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

②一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

③第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

④一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

⑤一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

⑥行为人的意思表示存在第三人转达错误情形下所实施的民事法律行为。

（2）撤销权

有下列情形之一的，撤销权消灭：

①当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权；

②当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权；

③当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。（撤销权系形成权，该 5 年为除斥期间）

4. 效力待定民事法律行为

（1）无权处分行为；

（2）狭义无权代理（即不构成表见代理的无权代理）；

（3）债务承担；

（4）限制民事行为能力人实施的有待其法定代理人追认的法律行为（其依法不能独立实施的民事法律行为）。

5. 无效民事法律行为

（1）无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

（2）行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

（3）行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

（4）违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。

（5）违背公序良俗的民事法律行为无效。

无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。

【考点】无权代理

1. 狭义无权代理（效力待定法律行为）

（1）没有代理权的无权代理，是指既无委托授权，又无法律规定，而以他人名义实施民事法律行为的代理。

（2）超越代理权的无权代理，是指代理人超越代理范围进行的代理。

（3）代理权终止后的无权代理，指代理人在代理期限届满或者约定的代理事务完成甚至被解除代理权后，仍以被代理人的名义进行的代理。

2. 表见代理

表见代理，是指行为人虽无代理权但存在足以使相对人相信其有代理权的表征，从而须由本人负授权之责的代理。

表见代理的构成要件

（1）行为人无代理权但以本人名义实施民事法律行为；

（2）须客观上存在使相对人相信行为人有代理权的表征；

（3）相对人须为善意，即无过失地不知行为人无代理权；

（4）具备民事法律行为的生效要件。

【考点】诉讼时效

（一）诉讼时效的适用对象——请求权

但下列请求权不适用诉讼时效的规定：

（1）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；

（2）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；

（3）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；

（4）支付存款本金及利息请求权；

（5）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；

（6）基于投资关系产生的缴付出资请求权；

（7）依法不适用诉讼时效的其他请求权。

（二）诉讼时效期间的类型

分类	期限	适用
普通诉讼时效	3 年	一般情况下普遍适用的诉讼时效
特殊诉讼时效	4 年	国际货物买卖合同和技术进出口合同

	限制性期间	从权利被侵害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护

（三）诉讼时效期间的起算、中止、中断

1. 诉讼时效期间的起算

（1）一般情形：自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

（2）当事人约定同一债务分期履行的，自最后一期履行期限届满之日起计算。

（3）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的，自该法定代理终止之日起计算。

（4）未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的，自受害人年满 18 周岁之日起计算。

（5）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的权利受到损害的，诉讼时效期间自其法定代理人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，但是法律另有规定的除外。

2. 中止和中断

	中止	中断
发生时间	时效进行中的最后 6 个月	时效进行中的任何时间
引起原因	（1）不可抗力。 （2）无民事行为能力人、限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失代理权、丧失行为能力的； （3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人； （4）权利人被控制无法主张权利	（1）权利人提起诉讼或者申请仲裁。包括申请支付令、申请破产、申报破产债权等事由。 （2）义务人同意履行义务。包括义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或者行为。 （3）权利人向义务人提出履行请求
法律后果	自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满	已经进行的诉讼时效期间全部归于无效，从中断有关程序终结时起，诉讼时效重新起算

【考点】物权的变动

1. 物权变动的原因

民事法律行为	如基于买卖、互易、赠与、遗赠等受让物权，抛弃物权及设定或者变更、终止他物权的各种法律行为。
民事法律行为之外的法律事实	如房屋建造、先占、添附、继承、无主物的法定取得、天然孳息收取、标的物消费、标的物灭失及混同等。
公法上的原因	如公用征收、没收、罚款等。

2. 物权变动的原则

公示原则	物权变动须以法定公示方式进行方能生效的原则。 ①动产物权——交付标的物； ②不动产物权——登记。但法律另有规定的除外
公信原则（善意取得制度建立的基础）	指物权变动公示的，即取得法律上的公信力。 ①动产物权：占有人转让动产物权，受让人不知道且无义务知道其无处分权的，取得了标的物的占有，就取得了物权。 ②不动产物权：经登记转让的，受让人不知道且无义务知道登记有瑕疵的，办理完登记手续就取得了物权。

【考点】不动产登记

不动产登记是不动产物权因法律行为而变动的特别生效要件。

1. 变动登记。

登记机关就不动产物权的变动（设立、变更、转让和消灭）所进行的登记。
2.更正登记
（1）更正登记是对原登记权利的涂销登记，同时是对真正权利的初始登记。
（2）权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。
3.异议登记
不动产登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请异议登记。登记机构予以异议登记，申请人自异议登记之日起15日内不提起诉讼的，异议登记失效。异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿。
4.预告登记
（1）当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。
【注意】未经预告登记的权利人同意，转让不动产所有权等物权，或者设立建设用地使用权、居住权、地役权、抵押权等其他物权的，应当依照民法典的规定，认定其不发生物权效力。
（2）预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效。
【注意】可以认定为“债权消灭”的情形主要有：
①预告登记的买卖不动产物权的协议被认定无效；
②预告登记的买卖不动产物权的协议被撤销；
③预告登记的权利人放弃债权。

【考点】所有权的取得和消灭
（一）所有权的取得
1.取得方式
（1）原始取得。
指非依他人既存的权利而是基于法律规定直接取得所有权。包括先占、生产、收取孳息、添附、无主物和罚没物的法定归属、善意取得、没收等方式。
（2）继受取得。
指基于他人既存的权利而取得所有权。如买卖、赠与、接受遗赠等。
2.不动产所有权取得的法律原因
（1）依民事法律行为而取得。
①双方民事法律行为。
基于买卖、赠与、互易等原因而受让不动产所有权。
②单方民事法律行为。
如因受遗赠而取得不动产所有权。
（2）依民事法律行为以外的法律事实而取得。
继承；建造；法院判决、强制执行；公用征收、没收等行政行为；善意取得。
3.动产所有权取得的法律原因
（1）依民事法律行为而取得。
①双方民事法律行为。
基于买卖、赠与、互易等原因而受让动产所有权。
②单方民事法律行为。
如因受遗赠而取得不动产所有权。

（2）依民事法律行为以外的法律事实而取得。
继承；法院判决、强制执行；公用征收、没收、罚款；收取孳息；无主物的法定归属；先占；添附；善意取得。
【注意 1】埋藏物、隐藏物、遗失物、漂流物自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有（不适用先占）。
【注意 2】无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于公益事业；死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有。
【注意 3】因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿。
（二）所有权的消灭
1.所有权因民事法律行为而消灭
（1）单方法律行为。所有权抛弃。
（2）双方法律行为。所有权出让，如基于赠与、买卖、互易等合同而出让所有权。
2.所有权因民事法律行为以外的法律事实而消灭
（1）作为所有权人的自然人死亡或者法人终止。
（2）标的物灭失.
（3）判决、强制执行、罚款、没收、纳税等。
（4）添附。
（三）善意取得
1.善意取得
无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：
（1）受让人受让该不动产或者动产时是善意；
（2）以合理的价格转让；
（3）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。
受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。
2.善意取得的适用规则
（1）关于善意的认定
受让人受让不动产或者动产时，不知道转让人无处分权，且无重大过失的，应当认定受让人为善意。
真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任。
（2）知道无权处分的认定
具有下列情形之一的，应当认定不动产受让人知道转让人无处分权：
①登记簿上存在有效的异议登记；
②预告登记有效期内，未经预告登记的权利人同意；
③登记簿上已经记载司法机关或者行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制不动产权利的有关事项；
④受让人知道登记簿上记载的权利主体错误；
⑤受让人知道他人已经依法享有不动产物权。
（3）重大过失的认定
真实权利人有证据证明不动产受让人应当知道转让人无处分权的，应当认定受让人具有重大过失。
受让人受让动产时，交易的对象、场所或者时机等不符合交易习惯的，应当认定受让人具有重大过失。
（4）“受让时”的认定

善意取得法定条件所称的“受让人受让该不动产或者动产时”，是指依法完成不动产物权转移登记或者动产交付之时。

当事人以简易交付方式交付动产的，转让动产法律行为生效时为动产交付之时；当事人以指示交付方式交付动产的，转让人与受让人之间有关转让返还原物请求权的协议生效时为动产交付之时。

（5）合理价格的认定

善意取得法定条件所称“合理的价格”，应当根据转让标的物的性质、数量以及付款方式等具体情况，参考转让时交易地市场价格以及交易习惯等因素综合认定。

【考点】共有

（一）共有物的有关规定

1.共有形态

（1）按份共有。按份共有人对共有的不动产或者动产按照其份额享有所有权。

（2）共同共有。共同共有人对共有的不动产或者动产共同享有所有权。

【注意】共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为按份共有。

2.共有份额

按份共有人对共有的不动产或者动产享有的份额，没有约定或者约定不明确的，按照出资额确定；不能确定出资额的，视为等额享有。

3.处分、重大修缮共有物

处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额2/3以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外（约定→≥2/3以上份额按份共有人全体共同共有人）。

4.因共有物产生的债权债务

（1）对外：共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外

（2）对内：除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务，共同共有人共同享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿

5.分割共有物

（1）共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可以请求分割。

（2）没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随时请求分割，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割（共同共有关系存续期间，共同共有人原则上无权请求分割共有物请求权，也无优先购买权）。

（3）共有人可以协商确定分割方式。达不成协议，共有的不动产或者动产可以分割且不会因分割减损价值的，应当对实物予以分割；难以分割或者因分割会减损价值的，应当对折价或者拍卖、变卖取得的价款予以分割。

6.设定担保

按份共有人可在其份额上设定担保物权。

（二）按份共有的特别规定

1.共有份额的权利主体因继承、遗赠等原因发生变化时，其他按份共有人主张优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外。

2.“同等条件”，应当综合共有份额的转让价格、价款履行方式及期限等因素确定。

3.优先购买权的行使期间，按份共有人之间有约定的，按照约定处理；没有约定或者约定不明的，按照下列

情形确定：

（1）转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的，以该期间为准。

（2）通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于通知送达之日起 15 日的，为 15 日。

（3）转让人未通知的，为其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起 15 日。

（4）转让人未通知，且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的，为共有份额权属转移之日起 6 个月。

4. 按份共有人向共有人之外的人转让其份额，其他按份共有人根据法律、司法解释规定，请求按照同等条件优先购买该共有份额的，应予支持。其他按份共有人的请求具有下列情形之一的，不予支持：

（1）未在约定或法定的期间内主张优先购买，或者虽主张优先购买，但提出减少转让价款、增加转让人负担等实质性变更要求；

（2）以其优先购买权受到侵害为由，仅请求撤销共有份额转让合同或者认定该合同无效

5. 按份共有人之间转让共有份额，其他按份共有人主张依据规定优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外。

6. 两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。

【考点】相邻权

相邻权是指相毗邻的不动产的所有人或使用人为行使其所有权或使用权的必要，而对他方不动产所有权或使用权依法予以限制的权利。

1. 土地的相邻权：邻地通行权、邻地管线安设权、邻地使用权、邻地环境保护权、邻地安全保护权。

2. 水流的相邻权：相邻水流使用权、相邻水流排放权。

3. 建筑物的相邻权：相邻通风、采光权；相邻通行权；相邻环境保护权。

【考点】担保物权

（一）担保物权的概念和特征

概念	以确保债务履行为目的，于债务人或第三人的特定物上所设定的一种限定物权。包括抵押权、质权和留置权。
特征	（1）从属性和附随性。 （2）不可分性。担保物的分割、部分灭失或转让，被担保债权的分割、转让等，均不影响担保物权。 （3）物上代位性。担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

（二）抵押权

1. 抵押权的概念、特征

概念	抵押权，是指债权人于债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，可以对债务人或者第三人提供的、不转移占有的担保财产进行变价处分并优先受偿的权利。
特征	（1）抵押权是物权； （2）抵押权是担保物权； （3）抵押权为意定担保物权； （4）抵押权是不移转抵押物占有的担保物权； （5）抵押权是以对抵押物变价处分权和就卖得的价金优先受偿权为内容的担保物权。

2. 抵押权的设立

（1）不动产

以建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、海域使用权、正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

【注意】不动产抵押权=有效的抵押合同+登记

（2）动产

以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

（3）抵押财产的范围

债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：

①建筑物和其他土地附着物；

②建设用地使用权；

③海域使用权；

④生产设备、原材料、半成品、产品；

⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；

⑥交通运输工具；

⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

【注意】抵押人可以将上述所列财产一并抵押。

（4）不得抵押的财产

①土地所有权；

②宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；

③学校、幼儿园、医疗机构等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

④所有权、使用权不明或有争议的财产；

⑤依法被查封、扣押、监管的财产；

⑥法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

3. 担保的债权范围及抵押权人的权利

担保的债权范围	主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用
抵押权人的权利	①变价处分权。依法定程序拍卖、变卖抵押物，实现抵押物的交换价值； ②优先受偿权。就抵押物卖得的价金，优先于无担保物权的债权人受领清偿 ③保全抵押财产价值权。抵押财产价值减少，有权请求恢复价值或者提供担保； ④抵押权的处分权。可以放弃抵押权或者抵押权的顺位，不得对其他抵押权人产生不利影响。

4. 抵押权的优先效力

优先效力	抵押财产卖得价款应优先清偿抵押权人的债权，有剩余的，才能清偿其他债权人的债权
重复抵押时	（1）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序； （2）抵押权已经登记的先于未登记的受偿； （3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

【注意】购置款超级优先权：动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后 10 日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

5. 抵押权的追及效力

抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人

所有，不足部分由债务人清偿。

（三）质权

1. 质权的定义与种类

定义	指债权人于债务人不履行债务时，得就债务人或第三人移转占有而供担保的特定动产或权利卖得的价金优先受偿的权利
种类	动产质权和权利质权
注意	质押合同中，禁止当事人签订“流质条款”（即在合同中约定在债务人履行期限届满抵押权人未受清偿时，质物所有权转移为债权人所有）

2. 动产质权

不能成为动产质权的标的物	无财产价值的动产或不能依法定程序变卖的动产
动产质权的设定	【公示】书面合同＋交付质物 质权自出质人交付质押财产时设立

（四）留置权

1. 特征	唯一的法定担保
2. 留置财产	只能是动产
3. 成立的条件	合法占有才可以留置。可以适用留置权的合同：保管合同、运输合同、加工承揽合同等
	债权的发生与留置财产属于同一法律关系，但企业之间的留置除外
	债权已届清偿期而未获清偿
4. 催告期	不能少于 60 日（鲜活易腐的动产除外）

【注意】抵押权、质权、留置权并存

（1）同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。

（2）同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。

（3）动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后 10 日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

【考点】债的发生

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

（一）合同

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的双方法律行为。

合同之债的特点：①由双方法律行为引起；②基于双方当事人意思表示一致而成立；③双方当事人意思表示的内容相向；④合同之债属于意定之债，具有任意性。

【注意】合伙合同不同于一般合同。合伙合同由共同法律行为引起，基于多方当事人意思表示一致而成立，且多方当事人意思表示的内容相同。

（二）缔约过失

当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

1. 假借订立合同，恶意进行磋商；

2. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

3. 泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的对方的商业秘密或者应当保密的其他信息；

4. 有其他违背诚信原则的行为。

（三）单方允诺

1. 单方允诺，是指表意人向相对人作出的，为自己设定某种义务，使相对人取得某种权利的意思表示。

【例】悬赏广告：悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付。

2.单方允诺之债的特点：单方允诺是表意人向不特定相对人发出的要约，相对人践行允诺内容则构成承诺，表意人与相对人之间的债权债务关系于相对人践行允诺内容之时发生。

（四）侵权行为

侵权行为，是指不法侵害他人民事权益造成损害，依法应当承担民事责任的致害行为。被侵权人有权请求侵权人予以赔偿，侵权人也应当向被侵权人进行赔偿，双方因此形成以损害赔偿为主要内容的债权债务关系。

（五）无因管理

1.无因管理的概念

无法定或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。

管理事务不符合受益人真实意思的，管理人不享有上述规定的权利；但是，受益人的真实意思违反法律或者违背公序良俗的除外。

2.无因管理之债的特点

（1）由管理人的管理行为引起。

（2）管理的手段或措施，可以是事实行为，也可以是法律行为。

（3）属于法定之债。

3.构成要件

（1）管理他人事务；

（2）管理人有为他人利益而管理的意思；

（3）管理人无法定或约定的义务。

4.无因管理之债的效力

（1）必要费用偿还请求权。

（2）损害清偿请求权。

（3）负债清偿请求权。

（4）妥善管理义务。

（5）通知义务。

（6）报告和结算义务。

（7）准合同效力转换。

5.不真正无因管理

不真正无因管理，是指或者欠缺无因管理的主观要件，或者欠缺无因管理的客观条件的实务管理行为，亦称准无因管理。

包括：

（1）误信管理，指误将他人事务当作自己事务进行管理。

（2）不法管理，指明知是他人事务，却为自己利益而进行管理。

（3）幻想管理，指误将自己事务当作他人事务进行管理。

（六）不当得利

1.不当得利的概念

得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：

（1）为履行道德义务进行的给付；

（2）债务到期之前的清偿；

（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。

2. 构成要件
（1）一方取得财产上的利益
（2）他方受有损失
（3）取得利益与受有损失之间存在因果关系
（4）一方取得利益没有法律上的根据
3. 不当得利的类型
（1）给付不当得利
①因法律行为无效、不成立、被撤销、不被追认而发生的不当得利；
②因合同解除而发生的不当得利；
③因非债清偿而发生的不当得利；
④因合同所附条件成就而发生的不当得利；
⑤因合同所附终期届至而发生的不当得利。
（2）非给付不当得利
①受益人的行为，如：税务机关多收税款；
②受损人的行为，如：纳税人多缴税款；
③第三人的行为，如：送报员将甲订的报纸投入乙的报箱；
④自然事件，如：因连降暴雨致鱼塘水位升高，甲鱼塘中的鱼跃入相邻的乙鱼塘中；
⑤法律的直接规定，如：基于添附、善意取得而发生的不当得利。
4. 不当得利之债的效力
（1）受损人的损失利益返还请求权。受损人有权请求得利人返还其所取得的不当利益。
（2）善意得利人的返还义务及其免除。得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，仅返还现存利益。取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务。
（3）恶意得利人的返还义务和赔偿义务。得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。
（4）第三人的返还义务。得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。

【考点】债的保全权
（一）债权人的代位权
1. 含义
指债权人为了保全其债权不受损害，而以自己的名义代债务人行使其对第三人权利的权利。
2. 构成要件
（1）债务人怠于行使权利；
（2）债权人有保全自己债权的必要；
（3）债权已届履行期。
3. 代位权行使
（1）行使方法：必须通过诉讼方式行使。
（2）代位权行使的范围，以保全债权的必要为限。
（3）可代位行使的权利，以非专属于债务人的财产权利为限。
专属于债务人的财产：
①抚养费、赡养费或者扶养费请求权；
②人身损害赔偿请求权；

③劳务报酬请求权，但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外；
④请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活的权利；
⑤其他专属于债务人自身的权利。
4.代位权行使的效力
（1）由次债务人直接向债权人履行清偿义务；
（2）债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与次债务人之间相应的债权债务关系即予消灭；
（3）相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张；
（4）债权人行使代位权的必要费用（如诉讼费、律师费），由债务人负担。
（二）债权人撤销权
1.债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
2.债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
3.撤销权的行使范围以债权人的债权为限
4.债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。
5.除斥期间
（1）撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。
（2）自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
6.债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的，自始没有法律约束力。

<table>
<tr><td>含义</td><td colspan="3">指法律为确保债权人利益的实现而特别规定的，以第三人的信用或者特定财产确保债务人履行义务、债权人实现权利的制度。</td></tr>
<tr><td>特征</td><td colspan="3">（1）从属性；
（2）相对独立性；
（3）除当事人另有约定外，主债无效，担保亦无效。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">分类</td><td rowspan="2">（1）</td><td>信用担保</td><td>保证</td></tr>
<tr><td>财产担保</td><td>抵押、质押、留置、定金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（2）</td><td>法定担保</td><td>留置</td></tr>
<tr><td>意定担保</td><td>保证、抵押、质押、定金</td></tr>
</table>

（一）保证
1.保证的概念
（1）含义
指第三人与债权人约定，当债务人不履行债务时，由第三人按照约定履行或者承担连带责任的担保方式。
2.保证合同的成立与范围
（1）保证合同属于单务、无偿、诺成、要式合同、从合同。
（2）保证合同的成立
①债权人与保证人单独订立书面保证合同；
②主债权债务合同中的保证条款；
③保证人在主债权债务合同上以保证人的身份签字或者盖章；
④第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议。
3.不得成为保证人的情形：
（1）机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

（2）以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

4.保证的特征

（1）从属性。保证合同是所担保的主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，保证合同无效，但法律另有规定除外。

主合同	担保合同	债权人	保证人	责任承担
有效	无效	有过错	无过错	保证人不承担赔偿责任
		无过错	有过错	保证人对债务人不能清偿的部分承担责任
		有过错	有过错	保证人承担不超过债务人不能清偿部分的 1/2
无效	无效	--	有过错	保证人承担不超过债务人不能清偿部分的 1/3
		--	无过错	保证人不承担责任

（2）补充性。保证人仅在债务人不履行到期债务的情况下，方才承担保证责任。

（3）独立性。保证合同虽附从于主债权债务合同，但并非主债权债务合同的一部分，而是一个独立的债。

5.保证的方式

	内容	不能行使先诉抗辩权的情形
一般保证	保证人享有先诉抗辩权。只有当债务人不能履行债务时，始由保证人承担清偿责任	①债务人下落不明，且无财产可供执行； ②人民法院已经受理债务人破产案件； ③债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力； ④保证人书面表示放弃先诉抗辩权。
连带保证	当事人在合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证	
【注意】当事人对保证责任没有约定或约定不明确时，按照一般责任保证承担保证责任。		

6.保证期间

（1）保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。（保证期间系不变期间，不是诉讼时效）

（2）债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。

（3）债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

（4）一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。

连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。

7.保证合同与诉讼时效

一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的，从债权人请求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

8.主债权债务合同变更对保证责任的影响

（1）债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。

（2）保证人与债权人约定禁止债权转让，债权人未经保证人书面同意转让债权的，保证人对受让人不再承担保证责任。

（3）债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任，但是债权人和保证人另有约定的除外。

（4）第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

（二）定金

含义	（1）合同的一方为确保合同的履行而预先向他方交付的金钱或其他替代物。 （2）定金合同是实践合同，定金合同自交付定金之日起生效。 （3）定金的数额可由当事人约定，但超过合同标的额 20%的，超过部分法院不予支持。

2. 定金与预付款

	定金	预付款
作用	预先支付性＋担保作用	单纯的预付款不起担保作用
成立要件 / 履行	交付定金是成立定金合同的要件	交付预付款是合同履行的一部分
是否适用定金规则	适用	不适用
适用合同	不仅适用金钱履行义务的合同，还适用其他合同	只能适用以金钱履行义务的合同
交付	一次性交付	可以分期交付

3. 定金与违约金

	定金	违约金
给付时间	订立合同之时 / 订立合同后未履行前	违约时支付
功能不同	有证约和预先给付作用	没有证约和预先给付作用
作用不同	主要是担保作用	反映的是合同的责任
数额限制	不超过主合同标的额的 20%，超过部分无定金罚则作用	没有类似限制
特别注意	二者不能同时并用，只能二者选其一	

4. 定金罚则的适用

（1）双方当事人均具有致使不能实现合同目的的违约行为，其中一方请求适用定金罚则的，人民法院不予支持。

（2）当事人一方仅有轻微违约，对方具有致使不能实现合同目的的违约行为，轻微违约方主张适用定金罚则，对方以轻微违约方也构成违约为由抗辩的，人民法院对该抗辩不予支持。

（3）当事人一方已经部分履行合同，对方接受并主张按照未履行部分所占比例适用定金罚则的，人民法院应予支持。对方主张按照合同整体适用定金罚则的，人民法院不予支持，但是部分未履行致使不能实现合同目的的 。

（4）因不可抗力致使合同不能履行，非违约方主张适用定金罚则 的，人民法院不予支持。

【考点】双务合同履行中的抗辩权

（一）同时履行抗辩权

1. 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。

一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。

一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

【注意】当事人互付债务，一方以对方没有履行非主要债务为由拒绝履行自己的主要债务的，人民法院不予支持。但 是，对方不履行非主要债务致使不能实现合同目的或者当事人另有约定的除外。

2. 同时履行抗辩权的成立条件：

（1）须双方债务基于同一合同而发生且未约定履行先后顺序；

（2）须双方互负的债务均已届清偿期

（3）须相对人有不履行或履行不符合约定的行为

（4）须合同具备能履行的客观条件

（二）后履行抗辩权

1. 当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先

履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
2.后履行抗辩权的成立条件：
（1）双方当事人互负债务
（2）两个债务之间存在先后履行顺序
（3）先履行一方未履行或其履行不符合约定
（三）不安抗辩权
1.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
（1）经营状况严重恶化；
（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
（3）丧失商业信誉；
（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
2.不安抗辩权的成立条件：
（1）须双方当事人因同一双务合同互负债务，且互负债务有先后履行顺序；
（2）须先履行债务人有确切证据证明后履行债务人发生了丧失或可能丧失履行债务能力的情形。
3.不安抗辩权行使的效力：
（1）当事人依据前条规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行；
（2）中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任；
（3）当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

【考点】买卖合同
（一）双方当事人的义务
1.出卖人的义务
（1）交付标的物并转移标的物所有权
（2）单证、资料的交付
出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料（主要应当包括保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书、装箱单等）。
【注意】出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。
（3）瑕疵担保义务
①品质瑕疵担保，是指出卖人就其所交付的标的物应保证其符合法定或约定的品质。即标的物交付于买受人之后，应保证不发生减少其价值和效用的瑕疵。
②权利瑕疵担保，是指出卖人就移转的标的物负有保证不受他人追夺以及不存在未告知的权利负担的义务。
2.买受人的义务
（1）支付价款
买受人应当按照约定的数额、支付方式、时间、地点支付价款。
（2）受领标的物
对于出卖人交付的标的物及有关权利凭证，买受人应及时受领。否则将负受领迟延的责任。
（3）对标的物的检验、通知和保管义务
买受人受领标的物后，应在法定或者约定的期限内及时检验标的物。如发现存在应由出卖人负担责任的瑕疵时，应立即通知出卖人并妥善保管标的物。
（二）风险负担、孳息归属、特别解除规则

1. 标的物的风险负担

（1）一般规则：风险随标的物的交付而转移

标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。

（2）买受人承担

①因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。

②出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

③出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

④出卖人按照约定或者依据规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。

（3）出卖人承担

因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

2. 孳息

标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。但当事人另有约定的除外。

3. 买卖合同的特别解除

（1）主从物

因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。

（2）标的物为数物

标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，买受人可以就数物解除合同。

（3）分批交付

①出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。

②出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除。

③买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。

【考点】借款合同

1. 借款合同类型

（1）金融机构借款：诺成、要式、有偿合同

（2）民间借贷

①自然人之间借款：实践合同、不要式合同。交付借款时生效

②其他民间借贷（法人、其他组织等）：除当事人另有约定或者法律另有规定外，当事人可以主张成立即生效

【注意】自然人之间借款合同应满足“贷款人提供借款”的要件，下列情形之一的，视为具备该要件：

（1）以现金支付的，自借款人收到借款时；

（2）以银行转账、网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时；
（3）以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时；
（4）出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时；
（5）出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。
2.民间借贷的利息与利率
（1）利息
①没有约定：全部视为无息
②约定不明，区分处理：
1）自然人借款：视为无息
2）其他民间借贷：结合合同内容，并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息
（2）利率
①借期利率：
上限：合同成立时一年期贷款市场报价利率的 4 倍
②逾期利率：
有约定按约定，但不能超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的 4 倍；未约定，分情况处理：
1）未约定借期利率，又未约定逾期利率：逾期参照 1 年期贷款市场利率报价标准计算
2）约定了借期利率，未约定逾期利息：逾期按借期利率计算
3.民间借贷合同的无效情形
（1）套取金融机构贷款转贷的；
（2）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；
（3）未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的；
（4）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；
（5）违反法律、行政法规强制性规定的；
（6）违背公序良俗的。

【考点】租赁合同

1.租赁期限及合同形式

类型	法律规定	法律后果
定期租赁	租赁期限不得超过 20 年	超过 20 年的，超过部分无效。 可续订，续订也不得超过 20 年
	租赁期限 6 个月以上的，应采用书面形式	未采用书面形式的，视为不定期租赁
不定期租赁	（1）当事人没有约定租赁期限； （2）定期合同期限届满，续用未续租的； （3）租赁期限 6 个月以上，未采用书面形式的	当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人

2.当事人的义务与权利

义务	出租人	（1）交付租赁物，保持租物的适用性； （2）瑕疵担保责任； （3）维修租赁物的义务； （4）维修费用的偿还义务和租金减免的义务。 （5）返还押金的义务
	承租人	（1）支付租金； （2）按照约定使用租赁物；

		（3）妥善保管租赁物； （4）有关事项通知； （5）返还租赁物

承租人的权利	（1）租赁物的使用收益权。 （2）经出租人同意改善租赁物的权利。 （3）经出租人同意转租的权利。 （4）租金减少请求权。 （5）房屋承租人的优先购买权。 （4）房屋承租人的优先承租权。 【注意】房屋承租人不得行使优先购买权： ①房屋共有人行使优先购买权的； ②出租人将房屋出卖给近亲属的； ③出租人履行告知后，承租人在 15 日内未明确表示愿意购买的； ④购买房屋的第三人出于善意并已办理登记手续的。

承租人的解除权	①租赁物非因承租人原因被司法机关或者行政机关依法查封、扣押，致使租赁物无法使用的； ②租赁物非因承租人原因发生权属争议，致使租赁物无法使用的； ③租赁物具有违反法律、行政法规关于使用条件的强制性规定情形且不可归责于承租人，致使租赁物无法使用的； ④因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失，且不能实现合同目的的。 【注意】承租人可以随时解除租赁合同： ①租赁合同为不定期租赁合同或者视为不定期租赁合同的； ②租赁物危及承租人的安全或者健康的。

【考点】合伙企业的管理

（一）合伙企业与合伙人之间的财产关系

1.财产处分：

合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的，合伙企业不得对抗善意第三人。

2.财产份额的转让（对外同意，对内通知）

对外	（1）除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经“其他合伙人一致”同意。（约定→一致同意） （2）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权；但是合伙协议另有约定的除外。（约定→优先购买权）
对内	普通合伙人之间转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应通知其他合伙人

3.出质

（1）普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意（强制性规定）；

（2）未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。

（二）合伙事务执行

1.合伙事务执行的形式

（1）全体合伙人共同执行合伙事务。

（2）委托一个或者数个合伙人执行合伙事务。

【注意】合伙人在合伙企业中具有平等的管理权、经营权、表决权、监督权和代表权。

2. 事务执行的决议办法

（1）合伙协议约定优先适用。

（2）合伙协议未约定的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

（3）《合伙企业法》对合伙企业的表决办法另有规定的，从其规定。（三）合伙企业的内部关系

1. 合伙企业的损益分配

有约定	（1）按约定的比例分配和分担
未约定 或约定 不明确	（2）首先由合伙人协商决定
	（3）协商不成的，由合伙人按照“实缴出资”比例分配、分担
	（4）无法确定出资比例的，由合伙人“平均”分配、分担

（1）绝对性禁止：

合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。

（2）相对性禁止：

有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人；但是，合伙协议另有约定的除外。

2. 合伙人对合伙事务的决定权

一致同意 约定优先	除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意： （1）改变合伙企业的名称； （2）改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点； （3）处分合伙企业的“不动产”； （4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利； （5）以合伙企业名义为他人提供担保； （6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的“经营管理人员”。

3. 入伙

（1）新合伙人入伙，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议；合伙协议另有约定除外。

（2）新合伙人对入伙前（后）合伙企业的债务承担无限连带责任。

4. 退伙

退伙普通合伙人对“退伙前”发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。

（1）协议退伙情形：

①合伙协议约定的退伙事由出现；

②经全体合伙人一致同意；

③发生合伙人难以继续参加合伙的事由；

④其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

（2）声明退伙

①必须提前“30 日”通知其他合伙人。

②退伙人须在适当时期提出退伙；

③合伙约定有存续期间的，没有正当理由，合伙人不得声明退伙。

（3）法定退伙

普通合伙人	有限合伙人
①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡； ②个人丧失偿债能力； ③作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者被宣告破产；	①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡； ②作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产； ③法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资

④法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格 ⑤合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。	格而丧失该资格； ④合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。 【提示】不存在丧失偿债能力的问题

【注意 1】普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。

其他合伙人未能一致同意的，该无民事行为能力或者限制民事行为能力的合伙人退伙。

【注意 2】作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人“不得”因此要求其退伙。

（4）除名退伙

①未履行出资义务；

②因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；

③执行合伙事务时有不正当行为；

④发生合伙协议约定的事由。

【注意】对合伙人的除名决议“应当书面通知”被除名人。

被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。

被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起“30 日”内，向人民法院起诉。

5. 财产继承

（1）普通合伙人死亡

继承人： 完全民事行为能力人	按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得普通合伙人资格
	退伙（一财产继承；二退伙结算）
继承人： 无、限制民事行为能力人	经全体合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。
	退伙：全体合伙人未能一致同意的，合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继承人

（2）有限合伙人死亡

其继承人或者权利承受人可以“依法取得”该有限合伙人在有限合伙企业中的资格。

【注意】直接取得，无需任何人同意，不看继承人行为能力。

（四）合伙企业外部关系

1. 合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。

2. 合伙企业的债务清偿（先企业后个人，对外连带，对内按份）

（1）合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。

（2）合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担“无限连带责任”。

（3）合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过分担比例的，有权向其他合伙人追偿。

3. 合伙人的债务清偿

（1）合伙人发生与合伙企业“无关”的债务；相关债权人“不得”以其债权抵销其对合伙企业的债务；也“不得”代位行使合伙人在合伙企业中的权利。

（2）合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人“可以”以其从合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人“也可以”依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。

（3）人民法院强制执行合伙人的财产份额时，应当“通知”全体合伙人，其他合伙人有优先购买权。

【考点】股东诉讼

（一）股东对公司的诉讼

1.涉及撤销的诉讼

有限责任公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销。但股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

2.涉及股东知情权的诉讼

有限责任公司股东或者连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股份有限公司的股东要求查公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。

公司有合理根据认为有限责任公司股东或者连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股份有限公司的股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由。

不正当目的包括以下情形：

①股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外；

②股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿，可能损害公司合法利益的；

③股东在向公司提出查阅请求之日前的3年内，曾通过查阅公司会计账簿，向他人通报有关信息损害公司合法利益的；

④股东有不正当目的的其他情形。

3.涉及股权转让变更的诉讼

有限责任公司的股东转让股权的，应当书面通知公司，请求变更股东名册；需要办理变更登记的，并请求公司向公司登记机关办理变更登记。公司拒绝或者在合理期限内不予答复的，转让人、受让人可以依法向人民法院提起诉讼。

4.涉及解散公司的诉讼

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司10%以上表决权的股份有限公司的股东，可以请求人民法院解散公司。

股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销企业法人营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理。

股东提起解散公司诉讼，同时又申请人民法院对公司进行清算的，人民法院对其提出的清算申请不予受理。

股东提起解散公司诉讼时，向人民法院申请财产保全或者证据保全的，在股东提供担保且不影响公司正常经营情况下，人民法院可予以保全。

（二）股东对公司的董监高及第三人的诉讼

1.董事、高级管理人员侵犯公司利益

有限责任公司的股东、股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。

如果监事会收到股东的书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

2.监事侵犯公司利益

有限责任公司的股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

如果董事会收到股东的书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

3. 公司以外的他人侵犯公司利益

有限责任公司的股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以书面请求董事会或者监事会向人民法院提起诉讼。

如果董事会或者监事会收到股东的书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

【考点】股权转让

1. 转让方式

（1）对内转让

有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

（2）对外转让

股东向股东以外的人转让股权，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。股东自接到书面通知之日起满 30 日未答复的，视为放弃优先购买权。两个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

（3）人民法院依法强制转让

人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满 20 日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

（4）继承转让

自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格，从而取得股权。公司章程另有规定的除外。

（5）异议股东股份回购转让。

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

①公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件的；

②公司合并、分立、转让主要财产的；

③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

2. 股权转让要求

有限责任公司股东向外转让股权或者人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

【考点】破产申请的受理

（一）受理时限

1. 债权人提出破产申请的，人民法院应当自收到申请之日起 5 日内通知债务人。

债务人对申请有异议的，应当自收到人民法院通知之日起 7 日内向人民法院提出。

人民法院应当自异议期满之日起 10 日内裁定是否受理；债务人对债权人的申请未在法定期限内向人民法院提出异议或者异议不成立的，人民法院应当依法裁定受理破产申请，并自裁定作出之日起 5 日内送达债务人。

债务人收到人民法院受理债权人提出的破产申请裁定后，应当自裁定送达之日起15日内向人民法院提交财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况。

（二）受理后的工作

1.指定管理人

人民法院裁定受理破产申请的，应当同时指定管理人。

2.通知、公告

人民法院应当自裁定受理破产申请之日起25日内通知已知债权人，并予以公告。

（三）不予受理或驳回

1.破产申请的不予受理

人民法院收到申请人提出的破产申请后，经审查发现破产申请具有以下情形、不符合规定条件的，应当作出裁定，不予受理：

（1）债务人有隐匿、转移财产等行为，为了逃避债务而申请破产的；

（2）债权人借破产申请毁损债务人商业信誉，意图损害公平竞争的。

2.破产申请的驳回

人民法院受理破产申请后，经审查发现债务人有巨额财产下落不明且不能合理解释财产去向等情形，即没有达到不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力界限的，可以裁定驳回申请。申请人对驳回申请的裁定不服的，有权自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

【考点】破产案件受理的法律后果

1.个别清偿无效

人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。

2.债务人的债务人、财产持有人

（1）人民法院受理破产申请后，债务人的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产。

（2）债务人的债务人或者财产持有人故意违反上述规定向债务人清偿债务或者交付财产，使债权人受到损失的，不免除其清偿债务或者交付财产的义务。

3.双方均未履行完毕的合同

（1）人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。

（2）管理人自破产申请受理之日起2个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起30日内未答复的，视为解除合同。

（3）管理人决定继续履行合同的，对方当事人应当履行；但是，对方当事人有权要求管理人提供担保。管理人不提供担保的，视为解除合同。

4.执行程序、保全措施

人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。

5.未决诉讼

（1）人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管债务人的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。

（2）破产申请受理前，债权人就债务人财产提起下列诉讼，破产申请受理时案件尚未审结的，人民法院应当中止审理：

①主张次债务人代替债务人直接向其偿还债务的；

②主张债务人的出资人、发起人和负有监督股东履行出资义务的董事、高级管理人员，或者协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员、实际控制人等直接向其承担出资不实或者抽逃出资责任的；

③以债务人的股东与债务人法人人格严重混同为由，主张债务人的股东直接向其偿还债务人对其所负债务的；
④其他就债务人财产提起的个别清偿诉讼。
（3）债务人破产宣告后，人民法院应当判决驳回债权人的诉讼请求。但是，债权人一审中变更其诉讼请求为追收的相关财产归入债务人财产的除外。
（4）债务人破产宣告前，人民法院依据规定裁定驳回破产申请或者终结破产程序的，上述中止审理的案件应当依法恢复审理。
6. 就债务人财产向人民法院提起民事诉讼
破产申请受理后，债权人就债务人财产向人民法院提起民事诉讼的，人民法院不予受理。

【考点】债权申报

（一）破产债权与破产债权申报

破产债权	破产申请受理前成立+经依法申报确认+通过破产程序+从破产财产中获得公平清偿+可强制执行的财产请求权（不同于破产费用、取回权、别除权）
破产债权的申报	1. 指债权人在法院受理破产申请后依照法定程序和期限，主张并证明其债权存在，参加破产程序的法律行为。 2. 债权申报是债权人参加破产程序，行使权利的基础。
申报的期限	最短不得少于 30 日，最长不超过 3 个月。自法院发布受理破产申请公告之日起算。

（二）债权申报范围
1. 债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示。职工对清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人不予更正的，职工可以向人民法院提起诉讼。
2. 未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。
3. 附条件、附期限的债权和诉讼、仲裁未决的债权，债权人可以申报。
4. 连带债权人可以由其中一人代表全体连带债权人申报债权，也可以共同申报债权。
5. 债务人的保证人或者其他连带债务人已经代替债务人清偿债务的，以其对债务人的求偿权申报债权。
6. 债务人的保证人或者其他连带债务人尚未代替债务人清偿债务的，以其对债务人的将来求偿权申报债权。但是，债权人已经向管理人申报全部债权的除外。（不得重复申报）
7. 保证人被裁定进入破产程序的，债权人有权申报其对保证人的保证债权。
主债务未到期的，保证债权在保证人破产申请受理时视为到期。一般保证的保证人主张行使先诉抗辩权的，人民法院不予支持，但债权人在一般保证人破产程序中的分配额应予提存，待一般保证人应承担的保证责任确定后再按照破产清偿比例予以分配。
保证人被确定应当承担保证责任的，保证人的管理人可以就保证人实际承担的清偿额向主债务人或其他债务人行使求偿权。
8. 债务人、保证人均被裁定进入破产程序的，债权人有权向债务人、保证人分别申报债权。
债权人向债务人、保证人均申报全部债权的，从一方破产程序中获得清偿后，其对另一方的债权额不作调整，但债权人的受偿额不得超出其债权总额。保证人履行保证责任后不再享有求偿权。
9. 连带债务人数人被裁定适用《破产法》规定的程序的，其债权人有权就全部债权分别在各破产案件中申报债权。
10. 管理人或者债务人依照规定解除合同的，对方当事人以因合同解除所产生的损害赔偿请求权申报债权。
11. 债务人是委托合同的委托人，被裁定适用本法规定的程序，受托人不知该事实，继续处理委托事务的，受托人以由此产生的请求权申报债权。

12. 债务人是票据的出票人，被裁定适用《破产法》规定的程序，该票据的付款人继续付款或者承兑的，付款人以由此产生的请求权申报债权。

13. 破产申请受理后，债务人欠缴款项产生的滞纳金，包括债务人未履行生效法律文书应当加倍支付的迟延利息和劳动保险金的滞纳金，债权人作为破产债权申报的，人民法院不予确认。

（三）债权申报后果

1. 债权人取得破产程序当事人地位。

2. 债权的诉讼时效因债权申报而中断。即未到期的债权，在破产申请受理时视为到期；附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。

3. 债权人逾期申报或未按规定申报债权的，将产生失权或其他不利后果。

【考点】管理人制度

（一）管理人的指定与任职资格

1. 指定管理人

管理人由人民法院指定，对人民法院负责。

【注意 1】人民法院应当按照管理人名册所列名单采取轮候、抽签、摇号等随机方式指定管理人。

【注意 2】对于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构或者在全国范围有重大影响、法律关系复杂、债务人财产分散的企业破产案件，人民法院可以采取公告的方式，邀请编入各地人民法院管理人名册中的社会中介机构参与竞争，从参与竞争的社会中介机构中指定管理人。

【注意 3】对于经过行政清理、清算的商业银行、证券公司、保险公司等金融机构的破产案件，人民法院除可以按规定指定清算组为管理人外，也可以在金融监督管理机构推荐的已编入管理人名册的社会中介机构中指定管理人。

2. 管理人的更换

债权人会议认为管理人不能依法、公正执行职务或者有其他不能胜任职务情形的，可以申请人民法院予以更换。

3. 可以担任管理人

（1）有关部门、机构的人员组成的清算组。

【注意】清算组为管理人的，人民法院可以从政府有关部门、编入管理人名册的社会中介机构、金融资产管理公司中指定清算组成员，人民银行及金融监督管理机构可以按照有关法律和行政法规的规定派人参加清算组

（2）依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构。

（3）社会中介机构具备相关专业知识并取得执业资格的人员（个人担任管理人的，应当参加职业责任保险）

4. 不得担任管理人的情形

（1）因故意犯罪受过刑事处罚

（2）曾被吊销相关专业执业证书

（3）与本案有利害关系

（4）人民法院认为不宜担任管理人的其他情形

5. 社会中介机构、清算组成员有下列情形之一，可能影响其忠实履行管理人职责的，人民法院可以认定为有利害关系：

（1）与债务人、债权人有未了结的债权债务关系；

（2）在人民法院受理破产申请前 3 年内，曾为债务人提供相对固定的中介服务；

（3）现在是或者在人民法院受理破产申请前 3 年内曾经是债务人、债权人的控股股东或者实际控制人；

（4）现在担任或者在人民法院受理破产申请前 3 年内曾经担任债务人、债权人的财务顾问、法律顾问；

（5）人民法院认为可能影响其忠实履行管理人职责的其他情形。

6. 回避

进入指定管理人程序后，社会中介机构或者个人发现与本案有利害关系的，应主动申请回避并向人民法院书面说明情况。人民法院认为社会中介机构或者个人与本案有利害关系的，不应指定该社会中介机构或者个人为本案管理人。

（二）管理人职责

1. 管理人基本职责

（1）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；

（2）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；

（3）决定债务人的内部管理事务；

（4）决定债务人的日常开支和其他必要开支；

（5）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；

（6）管理和处分债务人的财产；

（7）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；

（8）提议召开债权人会议；

（9）人民法院认为管理人应当履行的其他职责。

2. 管理人特定职责

（1）对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同，有权决定是否解除或者继续履行；

（2）自人民法院裁定债务人重整之日起 6 个月内，向人民法院和债权人会议提交重整计划草案；由债务人提出重整计划草案的，管理人需监督债务人对财产的管理和营业事务以及重整计划的执行；

（3）拟订破产财产变价方案；

（4）拟订破产财产分配方案。

（三）管理人履职要求

1. 履职要求

（1）管理人依法执行职务，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。

（2）管理人应当列席债权人会议，向债权人会议报告职务执行情况，并回答询问。

（3）管理人处分《企业破产法》第 69 条规定的债务人重大财产的，应当事先制作财产管理或者变价方案并提交债权人会议进行表决，债权人会议表决未通过的，管理人不得处分。

（4）破产程序中确实需要聘请中介机构对债务人财产进行审计、评估的，根据《破产法》规定，经人民法院许可后，管理人可以自行公开聘请，但是应当对聘请的中介机构相关行为进行监督。聘请的中介机构因不当履行职责给债务人、债权人或者第三人造成损害的，应当承担赔偿责任。管理人在聘用过程中存在过错的，应当在其过错范围内承担相应的补充赔偿责任。

2. 赔偿责任

（1）管理人或者相关人员在执行职务过程中，因故意或者重大过失不当转让他人财产或者造成他人财产毁损、灭失，导致他人损害产生的债务作为共益债务，由债务人财产随时清偿不足弥补损失，权利人向管理人或者相关人员主张承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持。

（2）上述债务作为共益债务由债务人财产随时清偿后，债权人以管理人或者相关人员执行职务不当导致债务人财产减少给其造成损失为由提起诉讼，主张管理人或者相关人员承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。

（四）管理人报酬

1. 管理人的报酬由人民法院确定。

2. 债权人会议对管理人的报酬有异议的，有权向人民法院提出：债权人会议对管理人的报酬有异议的，应当向人民法院书面提出具体的请求和理由，并附有相应的债权人会议决议。

3. 人民法院可以根据破产案件和管理人履行职责的实际情况对管理人报酬进行调整，由管理人接到人民法院

通知后 3 日内向债权人委员会或者债权人会议主席报告调整内容。
4. 管理人报酬属于破产费用，由债务人财产随时清偿。
在和解、重整程序中，管理人报酬方案内容应列入和解协议草案或重整计划草案报债权人会议审查通过。

【考点】管辖的种类

（一）级别管辖

1. 分类

（1）基层法院

（2）中级法院

（3）高级法院

（4）最高人民法院

【注意】专门法院：即军事法院、海事法院、知识产权法院、金融法院等

2. 中级人民法院管辖的第一审案件：

（1）重大涉外案件；

（2）在本辖区内有重大影响的案件；

（3）最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

【注意 1】最高人民法院管辖在全国有重大影响的第一审民事案件，以及最高人民法院认为应由自己审理的案件。

【注意 2】专利纠纷案件由知识产权法院、最高人民法院确定的中级法院和基层法院管辖。

【注意 3】海事、海商案件由海事法院管辖。

（二）地域管辖

1. 一般地域管辖（普通管辖），实行原告就被告原则。（由被告住所地人民法院管辖）

（1）对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。

【注意 1】公民的住所地，是指公民的户籍所在地。

【注意 2】公民的经常居住地，是指公民离开住所地至起诉时已连续居住 1 年以上的地方，但公民住院就医的地方除外。

（2）对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。

【注意】法人或者其他组织的住所地是指法人或者其他组织的主要办事机构所在地。法人或者其他组织的主要办事机构所在地不能确定的，法人或者其他组织的注册地或者登记地为住所地。

2. 特殊地域管辖

特殊地域管辖（特别管辖），是指以当事人住所地、诉讼标的、诉讼标的物所在地，或者引起法律关系发生、变更或者消灭的法律事实所在地为标准确定的管辖。

3. 协议管辖

协议管辖，是指当事人在争议发生之前或者发生之后，用书面协议的方式，选择管辖法院。

合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地，标的物所在地等与争议有实际联系的地点的法院管辖，但不得违反《民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。

4. 专属管辖

（1）因不动产纠纷	不动产所在地法院管辖
（2）因港口作业发生纠纷	港口所在地法院管辖
（3）因继承遗产纠纷提起的诉讼	由被继承人死亡时住所地或主要遗产所在地法院管辖

5.共同管辖与选择管辖

（1）共同管辖：原告同时向两个以上有管辖权的人民法院起诉，则由最先立案的法院管辖。

（2）两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院。

（3）人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案；立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，裁定将案件移送给先立案的人民法院。

【注意】选择管辖是指，依照法律规定，对同一案件两个以上法院都有管辖权时，当事人可以选择其中一个法院起诉。

（三）移送管辖

法院受理案件后，发现无管辖权时，将案件移送给有管辖权的法院审理。

（四）指定管辖

指定管辖，是指上级法院依照法律规定，指定其辖区内下级法院对某一具体案件行使管辖权。

①有管辖权的法院由于特殊原因，不能行使管辖权时，由上级法院指定管辖。

②法院之间因管辖权发生争议，经协商不能解决时，由共同的上级法院指定管辖。

（五）涉外民事案件的管辖

因涉外民事纠纷，对在我国领域内没有住所的被告提起除身份关系以外的诉讼，如果合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地、代表机构住所地位于我国领域内的，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地、代表机构住所地法院管辖。

涉外民事纠纷的当事人书面协议选择我国法院管辖的，可以由我国法院管辖。当事人未提出管辖异议，并应诉答辩或者提出反诉的，视为我国法院有管辖权。

下列民事案件，由我国法院专属管辖：

①因在我国领域内设立的法人或者其他组织的设立、解散、清算，以及该法人或者其他组织作出的决议的效力等纠纷提起的诉讼；

②因与在我国领域内审查授予的知识产权的有效性有关的纠纷提起的诉讼；

③因在我国领域内履行中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同发生纠纷提起的诉讼。

我国法院依据规定受理案件后，当事人以外国法院已经先于我国法院受理为由，书面申请我国法院中止诉讼的，我国法院可以裁定中止诉讼，但是存在下列情形之一的除外：

①当事人协议选择我国法院管辖，或者纠纷属于我国法院专属管辖；

②由我国法院审理明显更为方便。

【考点】诉讼代理人

（一）法定诉讼代理人

法定诉讼代理人，是指根据法律的规定直接代理无诉讼行为能力的当事人实施民事诉讼行为的人。

法定代理是法律为没有诉讼行为能力的人专门设立的一种诉讼代理制度。

法定代理人的代理权，是根据民法等实体法上规定的亲权（父母对未成年子女在人身和财产方面的管教和保护的权利和义务）和监护权而产生的。

（二）委托诉讼代理人

1.当事人、法定代理人可以委托 1-2 人作为诉讼代理人。

2.下列人员可以被委托为诉讼代理人：

（1）律师、基层法律服务工作者；

（2）当事人的近亲属或者工作人员；

（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

3. 委托诉讼代理权在下列情况下归于消灭：

（1）诉讼终结；

（2）委托代理人死亡或者丧失诉讼行为能力；

（3）委托代理人辞却或解除委托。

4. 辞却或解除委托，当事人应当书面告知人民法院，并由人民法院通知对方当事人，否则，不发生辞却或解除的效力。

【考点】审判监督程序

启动	申请再审的对象必须是已经发生效力的且准予申请再审的“判决、裁定、调解书”。如当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审
	当事人提出再审，应当在判决、裁定、调解协议发生法律效力后 6 个月内提出
程序	人民法院审理再审案件，一律实行合议制
	按照第一审程序再审，所作的判决裁定，当事人可以上诉。按照第二审程序审理，所作的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定（不可上诉）

第三编 刑事法律制度

【考点】刑法追诉时效的期限

法定最高刑	追诉时效	起算点
X＜5 年	5 年	● 没有连续或继续状态的犯罪：从犯罪之日起算； ● 有连续或继续状态的犯罪：从犯罪行为终了之日起算。
5 年≤X＜10 年	10 年	
X≥10 年	15 年	
无期徒刑、死刑	20 年	
	20 年后认为必须追诉，报请最高人民检察院核准	
【注】刑法基本原则：罪刑法定；平等适用刑法；罪刑相当原则（又称罪刑相适应原则、罪刑均衡原则）		

【考点】犯罪主体

1. 自然人犯罪主体刑事责任年龄

刑事责任年龄	刑事责任
不满（小于）12 周岁	不负刑事责任
已满（大于等于）12 周岁不满（小于）14 周岁的人	犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉
已满（大于等于）14 周岁不满（小于）16 周岁的人	犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任
已满（大于等于）16 周岁的人犯罪	应当负刑事责任

2. 未成年人和老年人犯罪从宽规定与单位犯罪

自然人	未成年人和老年人犯罪从宽规定：（1）对犯罪时不满 18 周岁的人不作为累犯；（2）对不满 18 周岁的人和已满 75 周岁的人，只要符合缓刑条件的，应当宣告缓刑；（3）已满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚；（4）审

	判时已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外；（5）对犯罪时未满 18 周岁的人被判处 5 年有期徒刑以下刑罚的，免除其前科报告义务
单位犯罪	指为谋取本单位的非法利益，由单位负责人或者经集体讨论决定，实施了《刑法》明文规定的单位犯罪的公司、企业、事业单位、机关、团体。 【注】处罚原则（两罚制）：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚

【考点】刑罚的种类及具体内容

1. 种类

主刑	管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。只能独立适用，不能附加适用
附加刑	罚金、剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境。既可以独立适用，也可以附加适用
不适用	《刑法》没有规定死刑的犯罪；“犯罪时”不满 18 周岁的人；“审判时”怀孕的妇女；“审判时”已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外

2. 死缓同时决定限制减刑

对象	①对被判处死刑缓期执行的“累犯”； ②因“故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪”被判处死刑缓期执行的犯罪分子
限制	①缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，减刑后实际执行的刑期“不能少于 25 年”； ②缓期执行期满后依法减为 25 年有期徒刑的，减刑后实际执行的刑期“不能少于 20 年”

【考点】刑罚适用

1. 累犯、自首、立功、数罪并罚

累犯	一般累犯条件：前罪和后罪都必须是故意犯罪；有期徒刑以上的刑罚；后罪必须发生在前罪“刑罚执行完毕或者赦免以后的 5 年之内”；不满 18 周岁的人不成立累犯
	累犯应当从重处罚；不得缓刑；不得假释；判死缓时，可以限制减刑
自首	特别自首：指被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的行为
立功	对立功的处理原则是：有一般立功表现的，可以“从轻或者减轻”处罚；有重大立功表现的，可以“减轻或者免除”处罚
数罪并罚	◆管制最高不能超过 3 年，拘役最高不能超过 1 年，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不能超过 20 年，总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过 25 年。 【注】适用数罪并罚的不同情况：①刑罚执行完毕以前发现“漏罪”的并罚（“先并后减”）。②刑罚执行完毕以前又犯“新罪”的并罚（“先减后并”）

2. 缓刑、假释、减刑

	缓刑	假释	减刑
适用对象	● 拘役 ● 3 年以下有期徒刑	● 有期徒刑 ● 无期徒刑	● 管制 ● 拘役 ● 有期徒刑 ● 无期徒刑
不适用的情形	● 累犯 ● 犯罪集团的首要分子	● 累犯 ● 因故意杀人、爆炸、抢劫、	● 对判处拘役或者 3 年以下有期徒刑，并宣

		强奸、绑架、放火、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪（8 种）被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子	告缓刑的犯罪分子，一般不适用减刑 ● 被假释的罪犯，除有特殊情形，一般不得减刑
执行方式	社区矫正	社区矫正	—

【考点】涉税犯罪

罪名	犯罪对象	行为方式
持有伪造的发票罪	伪造各种类型假发票	持有型犯罪，行为方式强调持有
非法出售发票罪	必须是真的普通发票	强调出售
伪造、出售伪造的增值税专用发票罪	假的增值税专用发票	伪造或伪造出售
非法制造、出售非法制造的发票罪	既包括伪造的发票，又包括其他非法制造的发票	非法制造或出售

【考点】涉税职务犯罪的具体罪名

徇私舞弊不移交刑事案件罪	对案件性质认识错误，或者因工作失误不移交的，不构成本罪
	与徇私枉法罪：前者是行政执法人员，后者是司法工作人员
	徇私舞弊不移交刑事案件罪+受贿罪→数罪并罚
徇私舞弊不征、少征税款罪	采用定期定额征收方式导致少征税款或者纳税人提供虚假材料骗取减免税出现的不征或者少征税款，因税务人员业务素质原因造成的少征税款的，因没有徇私舞弊的主观故意，不构成本罪
	与玩忽职守罪：后者为过失；与滥用职权罪：后者为非税务人员
	税务人员与纳税人勾结，不征或者少征应征税款的，应按“徇私舞弊不征、少征税款罪和逃避追缴税款罪或者逃避追缴欠税罪的共犯”论处
徇私舞弊发售发 票、抵扣税款、出口退税罪	办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中接受贿赂→数罪并罚
违法提供出口退税凭证罪	致使国家税收损失累计达 10 万元以上的；不满 10 万元，但具有索取、收受贿赂或者其他恶劣情节的

【考点】认罪认罚从宽和辩护

辩护	应当指定辩护（法律援助）情形：下列没有委托辩护人的犯罪嫌疑人、被告人：①盲、聋、哑人；②尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人；③可能被判处无期徒刑、死刑；④高级人民法院“复核死刑案件”和死刑缓期执行期间故意犯罪的案件
	可以指定辩护的情形：下列没有委托辩护人的被告：①共同犯罪案件中，其他被告人已经委托辩护人；②有重大社会影响的案件；③“抗诉”案件；④“可能”不构成犯罪
	不得担任辩护人：①服刑的人；②没人身自由的人；③“无限”人；④公检法、、监察、国安、监狱的现职人员；⑤陪审员；⑥与本案审理结果有利害关系的人；⑦外国人或者无国籍人；⑧被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人。第④-⑧项如果是被告人的监护人、近亲属，由被告人委托担任辩护人的，可以准许

从宽	贯穿刑事诉讼全过程，适用于侦查、起诉、审判各个阶段
	原则：宽严相济、罪责刑相适应、证据裁判、公检法三机关配合制约

【考点】强制措施种类、内容

种类	①拘传；②取保候审；③监视居住；④（刑事）拘留；⑤逮捕
内容	对犯罪嫌疑人、被告人实施拘传，须经“人民法院、人民检察院、公安机关的负责人”审批，签发拘传证（票）后方可执行
	人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过 12 个月，监视居住最长不得超过 6 个月
	对于现行犯或者重大嫌疑分子的拘留，或者根据人民检察院决定做出的拘留，公安机关均应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过 24 小时
	逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过“人民检察院批准或者人民法院”决定，由“公安机关”执行

【考点】侦查措施、补充侦查内容

1. 侦查措施种类、内容

种类	①“讯问”犯罪嫌疑人；②“询问”证人、被害人；③勘验、检查；④搜查；⑤调取、查封、扣押、查询、冻结；⑥鉴定；⑦技术侦查措施；⑧通缉
内容	讯问聋、哑的犯罪嫌疑人，“应当”有通晓聋、哑手势的人参加，并且将这种情况记明笔录
	询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言
	进行搜查，“必须”向被搜查人出示搜查证。在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查
	不能立即查明是否与案件有关的可疑的财物和文件，也可以查封或者扣押，但应当及时审查。经查明确实与案件无关的，应当在 3 日以内解除查封或者予以退还。
	通缉：只有公安机关有权发布通缉令

2. 补充侦查内容

情形	审查批准逮捕时的补充侦查、审查起诉时的补充侦查和法庭审理时的补充侦查
内容	对于补充侦查的案件，应当在 1 个月内补充侦查完毕，补充侦查以 2 次为限
	审判期间，公诉人发现案件需要补充侦查的，建议延期审理的，合议庭应当同意，但建议延期审理不得超过 2 次；对延期审理的案件，人民检察院应当在 1 个月内补充侦查完毕
	补充侦查期限期满后，经法庭通知，人民检察院未将案件移送人民法院，且未说明原因的，人民法院可以决定按人民检察院撤诉处理

【考点】刑事诉讼程序

1. 刑事诉讼程序构成

（1）刑事诉讼程序有：①一审（公诉、简易、速裁）程序；②二审程序。

（2）一审普通法庭审判程序：开庭、法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述、评议和宣判。

2. 速裁程序

适用范围	基层人民法院管辖的可能判处 3 年有期徒刑以下刑罚的案件，案件事实清楚，证据确实、充分，被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的

	【注】由审判员一人独任审判。人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用速裁程序	
宣判	应当当庭宣判	
审判	不受《刑事诉讼法》规定的送达期限的限制，一般不进行法庭调查、法庭辩论。 【注】但在判决宣告前应当听取辩护人意见和被告人最后陈述意见	
程序转换	发现有被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按公诉案件程序或简易程序重新审理	
审限	一般	应当在受理后 10 日以内审结
	对可能判处的有期徒刑超过 1 年的	可以延长至 15 日

3. 二审程序内容

上诉主体	被告人、自诉人或者他们的法定代理人
	附带民事诉讼的当事人及其法定代理人（仅对附带民事诉讼部分享有上诉权）
	非独立上诉权：被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉
	被害人及其法定代理人不具有上诉权
上诉不加刑	第二审人民法院审判被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。但人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的案件，不受上诉不加刑的限制
	第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚